



PDI

اساسنامه و نظام سازماني، منشور سياسي و رئوس برنامه

پلتفرم دموکراتیک ایران



بخش اول - اساسنامه و نظام سازمانی پلتفرم دموکراتیک ایران

فصل نخست. کلیات، هویت و مبانی پلتفرم

ماده ۱. نام، ماهیت و تعریف

۱. نام این تشکل «پلتفرم دموکراتیک ایران» است که در این اساسنامه، منشور، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و سایر اسناد رسمی، به اختصار «پلتفرم» نامیده می‌شود.
۲. پلتفرم دموکراتیک ایران تشکلی سیاسی-اجتماعی، غیرمتمرکز، دموکراتیک، سکولار، مستقل، داوطلبانه و غیرانتفاعی است که با اتکا به مشارکت آزاد اعضا و همکاری شبکه‌ای نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی فعالیت می‌کند.
۳. پلتفرم برای استقرار و نهادینه‌سازی جمهوری دموکراتیک ایران، گسترش سیاست دموکراتیک، تقویت جامعه مدنی، دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین و فراهم کردن زمینه مشارکت برابر جوامع و شهروندان در تصمیم‌سازی و اداره امور عمومی فعالیت می‌کند.
۴. پلتفرم ساختاری متمرکز، سلسله‌مراتبی یا مبتنی بر فرماندهی عمودی نیست. سازمان داخلی آن شبکه‌ای، افقی، چندمرکزی و مبتنی بر تقسیم مسئولیت، خودمدیریتی، گردش مسئولیت و پاسخگویی متقابل است.
۵. پلتفرم شخصیت، استقلال فکری و سازمانی اعضا، شبکه‌ها و نهادهای پیوسته را در حدود منشور، این اساسنامه و تعهدات مشترک به رسمیت می‌شناسد.

۶. مدت فعالیت پلتفرم نامحدود است، مگر آنکه مطابق مقررات این اساسنامه درباره ادغام، تغییر ماهیت یا انحلال آن تصمیم گرفته شود.
۷. حوزه فعالیت پلتفرم، با توجه به ماهیت سیاسی، اجتماعی و شبکه‌ای آن، ایران و جوامع ایرانی خارج از کشور را دربر می‌گیرد و فعالیت‌های آن می‌تواند در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان یابد.
۸. محل دبیرخانه یا مرکز اداری پلتفرم بنا بر ضرورت‌های حقوقی، امنیتی و اجرایی با تصمیم شورای هماهنگی و مدیریت تعیین می‌شود. تعیین محل اداری به معنای تمرکز سیاسی یا سازمانی پلتفرم در آن محل نیست.
۹. نام، نشان، هویت بصری و مجاری رسمی ارتباطی پلتفرم دارای سازمانی آن محسوب می‌شوند و استفاده از آنها تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب است.

ماده ۲. اسناد پایه و سلسله اعتبار

۱. «منشور سیاسی پلتفرم دموکراتیک ایران» سند سیاسی و ارزشی پایه پلتفرم و بیانگر افق، اصول و جهت‌گیری عمومی آن است.
۲. این اساسنامه، سند حقوق داخلی و نظام سازمانی پلتفرم است و حدود صلاحیت ارکان، شیوه عضویت، تصمیم‌گیری، نظارت، پاسخگویی و اداره منابع را تعیین می‌کند.
۳. منشور و اساسنامه باید به‌صورت هماهنگ تفسیر و اجرا شوند. در صورت تعارض میان تصمیم‌ها و مقررات داخلی با منشور یا اساسنامه، سند بالادست ملاک عمل است.
۴. پس از منشور و این اساسنامه، مصوبات کنفرانس سه‌ساله، مصوبات معتبر کنفرانس میانی یا فوق‌العاده، آیین‌نامه‌های مصوب و سپس تصمیم‌های شورای هماهنگی و مدیریت، به همین ترتیب از اعتبار برخوردارند.
۵. هیچ آیین‌نامه، مصوبه یا تصمیم اجرایی نمی‌تواند منشور یا این اساسنامه را نقض یا حقوق بنیادین اعضا را محدود کند، مگر در حدود و با سازوکاری که صریحاً در اسناد پایه پیش‌بینی شده باشد.
۶. مرجع نهایی تفسیر اساسنامه کنفرانس است و در فاصله دو کنفرانس، هیئت داور و نظارت می‌تواند تفسیر موقت، مستدل و قابل بازبینی ارائه کند.

ماده ۳. اهداف و مأموریت‌های عمومی

۱. گسترش گفتمان جمهوری دموکراتیک بر پایه حاکمیت مردم، حقوق بشر، برابری، عدالت اجتماعی، سکولاریسم، آزادی زن، تکثر سیاسی، تنوع ملی، اثنیکی، فرهنگی و زبانی، حفاظت از محیط زیست و خودمدیریتی دموکراتیک.
۲. تقویت سیاست دموکراتیک و فراهم کردن بستر مشارکت جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، تشکلهای صنفی، زنان، جوانان، کنشگران محیط زیست، نیروهای سیاسی و دیگر بخش‌های جامعه به‌عنوان کنشگران مستقل در تصمیم‌سازی و ساختن آینده دموکراتیک ایران.

۳. پیوند دادن کنشگران و نهادهای سیاسی، اجتماعی، مدنی، صنفی، فرهنگی، دانشگاهی، حقوق بشری و زیست‌محیطی در یک فضای همکاری افقی، داوطلبانه و مبتنی بر احترام به تفاوت‌ها.
۴. تقویت ظرفیت جامعه برای مشارکت در تصمیم‌گیری عمومی، گذار دموکراتیک، جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی و شکل‌گیری نهادهای شفاف، پاسخگو و قابل نظارت.
۵. کمک به شکل‌گیری گفت‌وگو، همکاری و تخیل سیاسی مشترک میان نیروها و جوامع متکثر ایران، بدون حذف هویت‌ها، استقلال سیاسی یا تفاوت دیدگاه‌ها.
۶. تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ابتکارهای مشترک و اجرای اقدام‌های مدنی، سیاسی و دموکراتیک در چهارچوب منشور و این اساسنامه.
۷. گسترش ارتباط و همکاری با نیروها، نهادها و شبکه‌های دموکراتیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، در چهارچوب استقلال سیاسی پلتفرم و مصوبات ارکان صلاحیت‌دار.

ماده ۴. اصول بنیادین اداره و سازمان‌یابی

۱. حاکمیت اعضا و پاسخگویی همه ارکان و مسئولیت‌ها به اعضا و مراجع انتخاب‌کننده.
۲. توزیع اختیار در نزدیک‌ترین سطح ممکن به موضوع و پرهیز از تمرکز غیرضروری قدرت و تصمیم‌گیری.
۳. استقلال عملیاتی شبکه‌ها در چهارچوب سیاست‌های مصوب، بودجه تخصیص‌یافته و مسئولیت پاسخگویی.
۴. گردش مسئولیت، محدودیت دوره‌ها، امکان عزل و ممنوعیت تبدیل مسئولیت سازمانی به امتیاز، مالکیت یا موقعیت دائمی.
۵. برابری جنسیتی و مقابله با هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، هویت جنسیتی، گرایش جنسی، تعلق ملی یا اتنیک، زبان، مذهب یا بی‌مذهبی، خاستگاه اجتماعی، توانایی جسمی، سن یا گرایش سیاسی سازگار با منشور.
۶. شفافیت، ثبت تصمیم‌ها، حفاظت از اطلاعات حساس، مسئولیت‌پذیری مالی، حق دسترسی اعضا به اطلاعات غیرمحرمانه و حق نقد و مخالفت درون‌سازمانی.
۷. ترجیح گفت‌وگو، اقناع و توافق جمعی و استفاده از رأی‌گیری هنگامی که توافق در زمان معقول ممکن نباشد.
۸. استقلال سیاسی و سازمانی پلتفرم از دولت‌ها، قدرت‌های خارجی و منابعی که استقلال تصمیم‌گیری آن را مخدوش کنند.
۹. التزام به شیوه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و رعایت کرامت انسانی در مناسبات درون‌سازمانی و فعالیت عمومی.

ماده ۵. تعریف اصطلاحات

۱. «عضو» شخصی است که فرایند عضویت را طی کرده و حقوق و مسئولیت‌های مقرر در منشور و این اساسنامه را پذیرفته است.
۲. «شبکه» واحد خودمدیریت و پایدار پلتفرم است که بر پایه موضوع، جغرافیا، حوزه فعالیت یا یک نیاز اجتماعی شکل می‌گیرد.
۳. «کارگروه» واحد موقت یا تخصصی برای انجام مأموریتی مشخص، قابل سنجش و زمان‌دار است.

۴. «کنفرانس» گردهمایی عمومی یا نمایندگی اعضا و بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، تصویب اسناد پایه و انتخاب ارکان سراسری است.
۵. «مسئولیت» مأموریتی محدود، قابل سنجش، مدت‌دار و قابل بازخواست است و به معنای مقام برتر یا امتیاز نسبت به دیگر اعضا نیست.
۶. «رکن» هر نهاد یا ساختار دارای صلاحیت تعریف‌شده در این اساسنامه است؛ از جمله کنفرانس، شورای هماهنگی و مدیریت، کوردیناسیون اجرایی، هیئت داور و نظارت و هیئت حسابرسی.
۷. «روز» در این اساسنامه روز تقویمی است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شود.
۸. «عضو دارای حق رأی» عضوی است که عضویت او قطعی شده، از حقوق عضویت تعلیق نشده و در فهرست معتبر اعضا ثبت شده باشد.
۹. «مصوبه معتبر» تصمیمی است که توسط مرجع صلاحیت‌دار، با رعایت نصاب، شیوه تصمیم‌گیری و الزامات ثبت و انتشار مقرر در این اساسنامه اتخاذ شده باشد.

فصل دوم عضویت و مشارکت

ماده ۶ شرایط عضویت فردی

۱. پذیرش منشور و این اساسنامه و تعهد عملی به روش‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز.
 ۲. داشتن حداقل هجده سال سن.
 ۳. عضویت نداشتن در نهادهای سرکوبگر یا مشارکت نداشتن در نقض جدی حقوق بشر. بررسی موارد گذشته باید فردی، مستند و با رعایت حق دفاع انجام شود.
 ۴. تکمیل درخواست عضویت و تأیید آن از سوی شبکه عضویت یا واحد مسئول بر اساس آیین‌نامه مصوب.
- تبصره: رد درخواست عضویت باید مکتوب، مستدل و قابل اعتراض نزد هیئت داور و نظارت باشد.

ماده ۷ پیوستگی نهادی

۱. احزاب، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی، نهادهای مدنی، انجمن‌ها و شبکه‌های همسوی‌توانند با تصویب تفاهم‌نامه به پلتفرم بپیوندند یا با آن همکاری کنند.
۲. پیوستگی نهادی به خودی خود برای یک سازمان رأی مضاعف ایجاد نمی‌کند. اعمال حق رأی در ارکان عمومی از طریق اعضای حقیقی ثبت‌شده و بر پایه اصل برابری اعضا صورت می‌گیرد.
۳. نهادهای پیوسته استقلال برنامه‌ای و سازمانی خود را حفظ می‌کنند و فقط نسبت به تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه و مصوبات مشترک مسئول‌اند.
۴. مواضع اختصاصی یک نهاد عضو را نمی‌توان بدون رضایت آن نهاد به پلتفرم نسبت داد و مواضع مصوب پلتفرم نیز نباید به‌عنوان موضع اختصاصی همه نهادهای عضو معرفی شود.

ماده ۸ حقوق اعضا

۱. مشارکت برابر در گفت‌وگوها، شبکه‌ها، انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها طبق این اساسنامه.
۲. دسترسی به مصوبات، گزارش‌های عملکرد و گزارش‌های مالی، جز اطلاعاتی که افشای آن امنیت اشخاص یا فعالیت‌های مشروع را تهدید می‌کند.
۳. نامزد شدن برای مسئولیت‌ها در صورت داشتن شرایط مقرر.
۴. نقد آزادانه سیاست‌ها و عملکرد ارکان، ارائه پیشنهاد، درخواست پاسخ و ثبت نظر مخالف بدون ترس از تنبیه تشکیلاتی.
۵. برخورداری از رسیدگی بی‌طرفانه، حق اطلاع از اتهام، فرصت دفاع و حق اعتراض در هر فرایند انضباطی.
۶. تعلیق یا پایان دادن داوطلبانه به عضویت با اعلام مکتوب.

ماده ۹ مسئولیت‌های اعضا

۱. رعایت منشور، اساسنامه، مصوبات معتبر و اصول رفتار دموکراتیک.
۲. پرهیز از خشونت، تهدید، تحقیر، آزار، تبعیض، انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست و افشای اطلاعات حفاظت‌شده.
۳. اعلام تعارض منافع پیش از مشارکت در تصمیم مرتبط.
۴. پاسخگویی درباره مسئولیت‌های پذیرفته‌شده و تحویل اسناد، منابع و دسترسی‌ها پس از پایان مأموریت.
۵. مشارکت متناسب و داوطلبانه در یکی از شبکه‌ها یا برنامه‌های پلتفرم.

ماده ۱۰ تعلیق و پایان عضویت

۱. عضویت با استعفا، فوت، از دست دادن شرایط پایه یا صدور تصمیم نهایی انضباطی پایان می‌یابد.
۲. تعلیق موقت فقط برای جلوگیری از آسیب فوری به اشخاص، امنیت یا دارایی‌های پلتفرم مجاز است و باید حداکثر ظرف هفت روز به هیئت داوری و نظارت ارجاع شود.
۳. اخراج تنها در صورت نقض سنگین یا تکرارشونده منشور و اساسنامه و با رأی دوسوم هیئت داوری و نظارت ممکن است.
۴. عضو می‌تواند ظرف سی روز به تصمیم اخراج اعتراض کند. کنفرانس میانی یا کنفرانس سه ساله مرجع نهایی رسیدگی است.

فصل سوم معماری شبکه‌ای

ماده ۱۱ اجزای ساختار

۱. ساختار پلتفرم از کنفرانس سه ساله، کنفرانس میانی، شبکه‌های خودمدیریت، شورای هماهنگی و مدیریت، کوردیناسیون اجرایی سه‌نفره، سخنگوی دوره‌ای، دبیرخانه پشتیبان، کارگروه‌های مأموریت‌محور، هیئت داوری و نظارت و هیئت حسابرسی تشکیل می‌شود.

۲. هیچ رکن اجرایی مالک اختیار ذاتی نیست. هر اختیار باید در منشور، این اساسنامه یا مصوبه مرجع صلاحیت‌دار تصریح شده باشد.

۳. شبکه‌ها پایه فعالیت روزمره‌اند و شورای هماهنگی و مدیریت وظیفه پیوند دادن، رفع هم‌پوشانی، تسهیل منابع و اجرای مصوبات مشترک را دارد.

۴. نشست مشترک شبکه‌ها هر سه ماه با حضور یک نماینده منتخب و قابل فراخوان از هر شبکه برگزار می‌شود. هر عضو فقط از یک شبکه نمایندگی می‌کند. اعضای شورا در این نشست گزارش می‌دهند و به اعتبار سمت خود رأی اضافی ندارند. نشست با حضور بیش از نصف شبکه‌های ثبت‌شده و فعال رسمیت دارد و تصمیم مشترک با رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر اتخاذ می‌شود. شبکه فعال شبکه‌ای است که در سه ماه گذشته نشست یا فعالیت ثبت‌شده داشته باشد؛ رد صلاحیت آن قابل اعتراض نزد هیئت داور و نظارت است. این نشست حق اصلاح اسناد پایه، عزل ارکان منتخب کنفرانس یا دخالت در امور اختصاصی شبکه‌ها را ندارد.

ماده ۱۲ انواع شبکه‌ها

۱. شبکه‌های موضوعی در حوزه‌هایی مانند سیاست، زنان، حقوق بشر، محیط زیست، اقتصاد، رسانه، آموزش، فرهنگ و روابط بین‌الملل.

۲. شبکه‌های جغرافیایی برای هماهنگی فعالیت اعضا در یک شهر، منطقه یا کشور محل اقامت.

۳. شبکه‌های اجتماعی و هویتی برای تقویت مشارکت گروه‌هایی که با تبعیض یا حذف ساختاری روبه‌رو هستند.

۴. شبکه‌های پروژه‌ای پایدار برای برنامه‌هایی که استمرار بیش از یک سال دارند.

۵. ایجاد هر شبکه جدید با درخواست حداقل پنج عضو و ثبت منشور فعالیت آن نزد دبیرخانه انجام می‌شود. ثبت شبکه جنبه شناسایی و هماهنگی دارد و مجوز سیاسی از بالا محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۳ خودمدیریتی شبکه‌ها

۱. هر شبکه اهداف، برنامه سالانه، شیوه تصمیم‌گیری و تقسیم کار خود را در چهارچوب اسناد بالادستی تعیین می‌کند.

۲. هر شبکه یک تسهیلگر و یک گزارشگر برای دوره یک‌ساله انتخاب می‌کند. انتخاب متوالی یک فرد برای یک مسئولیت بیش از دو دوره مجاز نیست.

۳. شبکه‌ها درباره موضوع تخصصی خود حق ابتکار، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهاد سیاست دارند. انتشار موضع به نام کل پلتفرم تابع ماده ۳۶ است.

۴. هر شبکه دست‌کم هر سه ماه یک نشست برگزار و گزارش کوتاه فعالیت، تصمیم‌ها و نیازهای خود را در سامانه داخلی ثبت می‌کند.

۵. شبکه‌ها می‌توانند متناسب با نیاز، انجمن، حلقه آموزشی، گروه پژوهشی یا ابتکار اجتماعی ایجاد کنند. شبکه زنان در تعیین برنامه، انتخاب مسئولان و سازمان‌یابی خود استقلال دارد و در تصمیم‌های مرتبط با حقوق و مشارکت زنان باید پیش از تصویب، نظر آن دریافت و ثبت شود.
۶. پیشنهاد تعلیق شبکه به دلیل شش ماه عدم فعالیت یا نقض مستند اسناد پایه باید با اطلاع و حق پاسخ شبکه به هیئت داور و نظارت ارجاع شود. شورا حق تعلیق یک‌جانبه شبکه را ندارد.

ماده ۱۴ کارگروه‌های مأموریت‌محور

۱. کارگروه برای یک خروجی مشخص، مسئول معلوم، زمان پایان و منابع تعریف شده تشکیل می‌شود.
۲. حکم تشکیل کارگروه باید موضوع، ترکیب، مدت، بودجه، شیوه گزارش‌دهی و معیار پایان مأموریت را روشن کند.
۳. کارگروه پس از تحویل خروجی یا پایان مدت منحل می‌شود، مگر آنکه مرجع تشکیل‌دهنده تمدید آن را با ذکر دلیل تصویب کند.
۴. کارگروه حق ایجاد ساختار دائمی، تعهد مالی بلندمدت یا موضع سیاسی مستقل برای پلتفرم ندارد.

ماده ۱۵ اصل ارتباط افقی

۱. شبکه‌ها می‌توانند بدون واسطه شورای هماهنگی و مدیریت با یکدیگر برنامه مشترک طراحی و اجرا کنند، مشروط بر ثبت تصمیم و رعایت بودجه و سیاست‌های مصوب.
۲. هیچ شبکه‌ای حق صدور دستور به شبکه دیگر ندارد. اختلاف صلاحیت ابتدا از طریق گفت‌وگوی تسهیل‌شده و در صورت حل نشدن، نزد هیئت داور و نظارت رسیدگی می‌شود.
۳. منابع مشترک بر اساس معیارهای روشن، نیاز برنامه‌ای و تصمیم ثبت‌شده توزیع می‌شود و وابسته به نزدیکی سیاسی یا شخصی نیست.

فصل چهارم کنفرانس سه ساله

ماده ۱۶ جایگاه و دوره برگزاری

- کنفرانس سه ساله بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری داخلی و انتخاب مسئولیت‌های سراسری پلتفرم است. توضیح: چون ساختار مدیریتی پلتفرم افقی و شبکه‌ای است، بجای استفاده از "کنگره"، اصطلاح "کنفرانس" در تمامی اسناد بکار برده خواهد شد.
۲. کنفرانس عادی هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود. زمان آن باید دست‌کم نود روز پیش اعلام شود.
۳. شورای هماهنگی و مدیریت مسئول تدارک اجرایی است، اما اداره انتخابات و اعتبارنامه‌ها بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات است.

ماده ۱۷ ترکیب کنفرانس

۱. کنفرانس از نمایندگان منتخب شبکه‌ها و نمایندگان مستقیم اعضای تشکیل می‌شود که در شبکه فعال نیستند.
۲. تعداد نمایندگان هر شبکه بر اساس شمار اعضای فعال و با سقفی تعیین می‌شود که هیچ شبکه‌ای نتواند بیش از یک‌سوم نمایندگان کنفرانس را در اختیار گیرد.
۳. آیین‌نامه نمایندگی باید دست‌کم شصت روز پیش از کنفرانس منتشر شود و برابری جنسیتی، تنوع جغرافیایی، ملی یا اثنیکی، نسلی و حوزه‌های فعالیت را تضمین کند.
۴. حداقل پنجاه درصد نمایندگان کنفرانس باید زن باشند. در صورت کافی نبودن نامزدها، شبکه‌ها موظف‌اند پیش از کاهش سهم نمایندگی خود فرصت تکمیلی برای نامزدی فراهم کنند.
۵. اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان باید پیش از آغاز رأی‌گیری‌ها توسط کمیسیون انتخابات رسیدگی شود.

ماده ۱۸ صلاحیت‌های انحصاری کنفرانس

۱. تصویب یا اصلاح منشور و اساسنامه.
۲. تعیین راهبرد سه‌ساله و اولویت‌های سیاسی و اجتماعی پلتفرم.
۳. انتخاب یازده عضو اصلی و دو عضو جانشین شورای هماهنگی و مدیریت.
۴. انتخاب سه سخنگوی دوره‌ای و تعیین ترتیب یک‌ساله گردش مسئولیت میان آنان.
۵. انتخاب اعضای هیئت داور و نظارت و هیئت حسابرسی.
۶. رسیدگی به گزارش عملکرد، گزارش مالی و گزارش نهادهای نظارتی و اتخاذ تصمیم درباره سلب مسئولیت.
۷. تصمیم درباره ادغام، تغییر ماهیت یا انحلال پلتفرم.

ماده ۱۹ نصاب و اعتبار تصمیم‌ها

۱. کنفرانس در دعوت نخست با حضور دوسوم نمایندگان رسمیت می‌یابد.
۲. اگر نصاب فراهم نشود، نشست دوم بین هفت تا بیست‌ویک روز بعد با حضور بیش از نصف نمایندگان رسمیت می‌یابد.
۳. تصمیم‌های عادی با اکثریت مطلق آرای معتبر حاضران اتخاذ می‌شود.
۴. اصلاح اساسنامه، عزل جمعی شورای هماهنگی و مدیریت و تغییر راهبرد سه‌ساله به رأی دوسوم حاضران نیاز دارد.
۵. اصلاح منشور، ادغام یا انحلال پلتفرم به رأی سه‌چهارم کل نمایندگان دارای حق رأی نیاز دارد.
۶. انتخابات اشخاص مخفی است. رأی‌گیری درباره اسناد و سیاست‌ها علنی است مگر یک‌سوم حاضران درخواست رأی مخفی کنند.

ماده ۲۰ کمیسیون مستقل انتخابات

۱. کمیسیون مستقل انتخابات دست کم شش ماه پیش از کنفرانس سه ساله، با رأی کنفرانس میانی تشکیل می‌شود. اگر به هر دلیل کنفرانس میانی برگزار نشده باشد، انتخاب اعضای کمیسیون از طریق رأی‌گیری عمومی اعضای دارای حق رأی انجام می‌شود. شیوه تشکیل نخستین کمیسیون پس از تصویب این اساسنامه باید در مصوبه انتقالی کنفرانس مؤسس تعیین شود.
۲. اعضای کمیسیون نمی‌توانند در انتخاباتی که اداره می‌کنند نامزد باشند.
۳. کمیسیون مسئول ثبت نامزدها، احراز شرایط، شیوه رأی‌گیری امن، شمارش، انتشار نتایج تفصیلی و رسیدگی اولیه به اعتراض‌هاست.
۴. آیین‌نامه انتخابات باید روش رأی‌گیری، معیارهای تنوع، آرای باطله، بازشماری و مهلت اعتراض را روشن کند و دست‌کم چهل و پنج روز پیش منتشر شود.

فصل پنجم کنفرانس میانی و کنفرانس فوق‌العاده

ماده ۲۱ کنفرانس میانی

۱. کنفرانس میانی یک‌بار در فاصله دو کنفرانس سه ساله و ترجیحاً در ماه هجدهم دوره برگزار می‌شود.
۲. ترکیب نمایندگی و قواعد نصاب آن همان قواعد کنفرانس سه ساله است، مگر آنکه آیین‌نامه نمایندگی مصوب کنفرانس حکم روشن دیگری داشته باشد.
۳. کنفرانس میانی گزارش پیشرفت راهبرد سه ساله، عملکرد شورا، وضعیت شبکه‌ها، امور مالی و گزارش نهادهای نظارتی را بررسی می‌کند.
۴. کنفرانس میانی می‌تواند سیاست‌های اجرایی را اصلاح و، در حدود مواد ۲۸ و ۳۰ این اساسنامه، درباره ادامه مسئولیت یا جایگزینی اعضای شورای هماهنگی و مدیریت و سخنگویان تصمیم بگیرد و آیین‌نامه‌ها را تصویب کند؛ اما حق اصلاح منشور، تغییر ماهیت یا انحلال پلتفرم را ندارد.
۵. اصلاح محدود اساسنامه در کنفرانس میانی فقط در صورت ضرورت فوری، با ذکر دقیق ضرورت و با رأی دوسوم کل نمایندگان دارای حق رأی معتبر است. چنین اصلاحی موقت است، نمی‌تواند اصول بنیادین عضویت، برابری، رسیدگی منصفانه یا استقلال نهادهای نظارتی را تعلیق کند و برای استمرار اعتبار باید در نخستین کنفرانس سه ساله بعدی مطابق ماده ۱۹ تنفیذ شود.

ماده ۲۲ کنفرانس فوق‌العاده

۱. کنفرانس فوق‌العاده با تصمیم دوسوم شورای هماهنگی و مدیریت، درخواست یک‌سوم شبکه‌های فعال یا درخواست بیست و پنج درصد اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود.
۲. موضوع، اسناد و دلیل برگزاری باید دست‌کم سی روز پیش اعلام شود؛ در وضعیت اضطراری مستند این مهلت می‌تواند به چهارده روز کاهش یابد.
۳. کنفرانس فوق‌العاده فقط درباره موضوع‌های اعلام‌شده تصمیم می‌گیرد.

۴. نصاب و اکثریت لازم تابع ماهیت تصمیم و قواعد ماده ۱۹ است.

فصل ششم شورای هماهنگی و مدیریت

ماده ۲۳ جایگاه شورا

۱. شورای هماهنگی و مدیریت رکن منتخب برای هماهنگی شبکه‌ها، اجرای مصوبات کنفرانس و اداره امور مشترک در فاصله دو کنفرانس است.
۲. شورا مرجع مافوق شبکه‌ها نیست و فقط در حدود اختیارات تصریح شده تصمیم می‌گیرد. نشست مشترک شبکه‌ها موضوع بند ۴ ماده ۱۱، مرجع تصویب برنامه و بودجه مشترک است؛ مسئولیت اجرا و پاسخگویی آن با شورا باقی می‌ماند.
۳. دوره شورا سه سال است و با آغاز کار شورای جدید پایان می‌یابد.

ماده ۲۴ ترکیب و شرایط

۱. شورای هماهنگی و مدیریت یازده عضو اصلی و دو عضو جانشین دارد که با رأی مستقیم و مخفی کنفرانس انتخاب می‌شوند.
۲. حداقل شش عضو اصلی شورا زن هستند. هر نامزد پیش از انتخابات یک شبکه مبنای نمایندگی معرفی می‌کند و از هر شبکه حداکثر سه عضو اصلی انتخاب می‌شود. این ضابطه مانع عضویت و فعالیت فرد در شبکه‌های دیگر نیست.
۳. نامزد باید دست‌کم شش ماه سابقه عضویت فعال، گزارش عملکرد روشن و تعهد به قواعد تعارض منافع داشته باشد. این شرط برای دوره تأسیسی با تصمیم کنفرانس قابل تعدیل است.
۴. عضویت پیوسته در شورا بیش از دو دوره کامل مجاز نیست.
۵. عضویت هم‌زمان در شورا و هیئت داوری و نظارت، هیئت حسابرسی یا کمیسیون انتخابات ممنوع است.

ماده ۲۵ وظایف شورا

۱. تبدیل راهبرد سه‌ساله به برنامه سالانه، زمان‌بندی و بودجه.
۲. تسهیل همکاری شبکه‌ها و پیگیری تصمیم‌های مشترک آنان، با رعایت استقلال تصمیم‌گیری هر شبکه.
۳. ایجاد یا پایان دادن به کارگروه‌های مأموریت‌محور.
۴. مدیریت منابع مشترک، قراردادهای، زیرساخت‌ها و امنیت اطلاعات.
۵. تضمین انتشار گزارش‌های دوره‌ای و اجرای پیشنهادهای نهادهای نظارتی.
۶. دعوت از کنفرانس‌ها و فراهم کردن امکانات لازم برای کمیسیون مستقل انتخابات.
۷. نمایندگی حقوق و اداری پلتفرم از طریق اشخاصی که به‌طور مشخص و مکتوب مأمور می‌شوند.
۸. شورا در نخستین نشست خود، حداکثر ظرف پانزده روز پس از انتخاب، از میان یازده عضو اصلی، سه نفر را با رأی مخفی و حداقل شش رأی موافق به‌عنوان کوردیناسیون اجرایی انتخاب می‌کند. کوردیناسیون در برابر شورا پاسخگوست.

۹. دوره مأموریت کوردیناسیون یک سال است و انتخاب مجدد برای یک دوره متوالی مجاز است. دست کم دو عضو آن زن هستند. عضویت در کوردیناسیون با پایان عضویت در شورا خاتمه می‌یابد.

۱۰. کوردیناسیون مسئول پیگیری مصوبات، ارتباط اجرایی با شبکه‌ها، تنظیم تقویم فعالیت‌ها و هماهنگی دبیرخانه است. سه عضو، پیگیری ارتباط شبکه‌ها، برنامه‌ها و مصوبات، و پشتیبانی اداری و منابع را میان خود تقسیم می‌کنند و هر شش ماه تقسیم کار را بازبینی می‌کنند.

۱۱. نشست کوردیناسیون دست کم هر دو هفته برگزار می‌شود؛ با حضور دو عضو رسمیت دارد و تصمیم آن به دو رأی موافق بی‌تعارض نیاز دارد. صورت جلسه ظرف سه روز در اختیار همه اعضای شورا قرار می‌گیرد و گزارش عملکرد ماهانه به شورا ارائه می‌شود. تعارض منافع یا اختلافی که مانع دو رأی معتبر شود به شورا ارجاع می‌شود.

۱۲. کوردیناسیون حق تغییر سیاست، تصویب بودجه، عزل مسئولان منتخب، محدود کردن حقوق شبکه‌ها یا ایجاد تعهد خارج از مصوبات را ندارد. تصمیم سیاسی و اختیار مالی مستقل برای هیچ‌یک از اعضای آن ایجاد نمی‌شود؛ نظارت شورا بر اجرا مستمر است.

۱۳. شورا می‌تواند پس از ارائه دلایل و استماع پاسخ، با حداقل شش رأی موافق، مأموریت یک یا چند عضو کوردیناسیون را پایان دهد و جانشین انتخاب کند. این تصمیم موجب سلب عضویت آنان در شورا نمی‌شود. جای خالی کوردیناسیون حداکثر ظرف پانزده روز از میان اعضای اصلی شورا و با رعایت شرایط انتخاب تکمیل می‌شود.

ماده ۲۶ محدودیت اختیارات شورا

۱. شورا حق تغییر منشور، اساسنامه، راهبرد سه‌ساله یا نتایج انتخابات را ندارد.
۲. شورا نمی‌تواند شبکه‌ای را صرفاً به دلیل اختلاف سیاسی با اکثریت خود منحل یا از منابع محروم کند.
۳. ایجاد تعهد مالی فراتر از دوره شورا، پیوستن به ائتلاف راهبردی یا خروج از آن و انتقال دارایی اصلی پلتفرم نیازمند تأیید کنفرانس میانی یا رأی‌گیری عمومی اعضاست.
۴. تفویض اختیار شورا به کوردیناسیون، دبیرخانه یا یک عضو، مسئولیت جمعی شورا را از میان نمی‌برد.

ماده ۲۷ شیوه کار شورا

۱. شورا دست کم ماهی یک‌بار نشست عادی برگزار می‌کند.
۲. تسهیلگری نشست‌ها هر شش ماه میان اعضا گردش می‌کند. تسهیلگر رئیس شورا نیست و رأی یا اختیار ویژه ندارد.
۳. دستور جلسه و اسناد تصمیم، جز در موارد اضطراری، حداقل سه روز پیش در اختیار اعضا قرار می‌گیرد.
۴. جلسه شورا با حضور دست کم هفت عضو دارای حق رأی در موضوع رسمیت می‌یابد. تصمیم عادی با بیش از نصف آرای اعضای حاضر دارای حق رأی معتبر است. هر جا در این سند رأی دوسوم شورا مقرر شده، منظور دست کم هشت رأی موافق است. عضو دارای تعارض منافع در رأی‌گیری شرکت نمی‌کند؛ در صورت نیاز، جانشین بی‌تعارض برای همان موضوع دعوت می‌شود. اگر نصاب لازم فراهم نشود، موضوع به کنفرانس میانی یا فوق‌العاده ارجاع می‌شود.

۵. صورت جلسه شامل حاضران، موضوع، گزینه‌های بررسی شده، نتیجه رأی، مسئول اجرا و مهلت اقدام است و حداکثر هفت روز بعد منتشر می‌شود.

۶. عضو شورا که سه نشست متوالی یا یک سوم نشست‌های شش ماهه را بدون عذر موجه از دست بدهد، پس از اخطار مکتوب و فرصت پاسخ، با رأی دوسوم شورا حداکثر برای نود روز از اعمال مسئولیت معلق می‌شود و عضو جانشین موقتاً جای او را می‌گیرد. ادامه تعلیق یا سلب قطعی مسئولیت فقط مطابق ماده ۲۸ ممکن است.

ماده ۲۸ عزل و جایگزینی

۱. استعفا، ناتوانی پایدار، نقض جدی وظایف یا از دست دادن شرایط عضویت موجب خالی شدن کرسی می‌شود.
۲. عضو جانشین بر اساس ترتیب آرای انتخابات جایگزین می‌شود و تا پایان دوره خدمت می‌کند.
۳. عزل یک عضو شورا با رأی دوسوم کنفرانس میانی یا فوق العاده ممکن است.
۴. در فاصله کنفرانس‌ها، درخواست مستدل حداقل بیست و پنج درصد اعضای دارای حق رأی موجب رأی گیری عمومی درباره ادامه مسئولیت عضو می‌شود. اعتبار این رأی گیری تابع نصاب ماده ۳۴ است و سلب مسئولیت با اکثریت مطلق آرای معتبر انجام می‌شود.

فصل هفتم سخنگویی و دبیرخانه

ماده ۲۹ سخنگویان دوره‌ای

- کنفرانس سه ساله سه سخنگو را با رأی مخفی و برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌کند و ترتیب گردش آنان را مشخص می‌سازد.
۲. هر سخنگو به مدت یک سال مسئول سخنگویی عمومی است. پس از پایان سال، مسئولیت به نفر بعد منتقل می‌شود.
۳. فهرست سخنگویان باید تنوع جنسیتی و اجتماعی پلتفرم را بازتاب دهد و دست کم یک زن در آن حضور داشته باشد.
۴. سخنگو بیان کننده مواضع مصوب است و حق ایجاد، تغییر یا تفسیر الزام آور سیاست‌ها را ندارد.
۵. سخنگو درباره مصاحبه‌ها، بیانیه‌ها و دیدارهای رسمی گزارش ماهانه ارائه می‌کند.
۶. در غیاب یا تعارض منافع سخنگوی فعال، سخنگوی بعدی یا نماینده موضوعی مأمور سخنگویی می‌شود.

ماده ۳۰ سلب مسئولیت سخنگو

۱. انحراف آگاهانه از مواضع مصوب، پنهان کردن تعارض منافع، نقض محرمانگی یا رفتار آسیب زنده جدی می‌تواند مبنای سلب مسئولیت باشد.
۲. شورای هماهنگی و مدیریت می‌تواند با رأی دوسوم و پس از استماع دفاع، سخنگو را تا حداکثر سی روز معلق کند.
۳. ادامه تعلیق بیش از سی روز یا عزل قطعی سخنگو نیازمند رأی کنفرانس میانی یا فوق العاده، یا رأی گیری عمومی اعضا است. رأی گیری عمومی تابع نصاب ماده ۳۴ و تصمیم با اکثریت مطلق آرای معتبر اتخاذ می‌شود.

۴. در صورت خالی شدن جایگاه، نامزد بعدی انتخابات یا شخص منتخب رأی‌گیری عمومی تا کنفرانس بعدی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد.

ماده ۳۱ دبیرخانه پشتیبان

۱. دبیرخانه واحد فنی و اداری پلتفرم است و وظیفه آن پشتیبانی از شبکه‌ها و ارکان منتخب است.
۲. دبیرخانه مسئول نگهداری آرشیو، سامانه عضویت، تقویم، ارتباطات داخلی، تدارک نشست‌ها، ثبت مصوبات و امور اداری و مالی مصوب است.
۳. هماهنگ‌کننده دبیرخانه برای یک سال از سوی شورا انتخاب می‌شود و بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند در این مسئولیت بماند.
۴. دبیرخانه حق تعیین سیاست، سانسور دیدگاه‌های قانونی اعضا یا اولویت‌بندی سلیقه‌ای شبکه‌ها را ندارد.
۵. شرح وظایف کارکنان یا داوطلبان دبیرخانه، سطح دسترسی آنان و شیوه ارزیابی عملکرد باید مکتوب باشد.

فصل هشتم تصمیم‌گیری شبکه‌ای

ماده ۳۲ مراحل تصمیم‌گیری

۱. پیشنهاد باید مسئله، هدف، پیامدها، مسئول اجرا، زمان و در صورت لزوم هزینه را روشن کند.
۲. پیشنهاد ابتدا در شبکه یا رکن صلاحیت‌دار مطرح می‌شود و فرصت معقول برای دریافت نظر مخالف و اصلاح آن فراهم می‌شود.
۳. تسهیلگر ابتدا امکان توافق جمعی را می‌سنجد. توافق هنگامی حاصل است که مخالفت اصولی حل نشده وجود نداشته باشد.
۴. اگر پس از دو دور گفت‌وگو یا پایان مهلت مقرر توافق حاصل نشود، موضوع به رأی گذاشته می‌شود.
۵. نظر مخالف می‌تواند به درخواست صاحب آن در صورت جلسه ثبت و همراه تصمیم منتشر شود.

ماده ۳۳ سطوح تصمیم و اکثریت لازم

۱. تصمیم‌های اجرایی روزمره در شبکه یا کارگروه مسئول با اجماع اتخاذ می‌شود.
۲. برنامه‌های مشترک چند شبکه و بودجه مشترک سالانه پس از بررسی شبکه‌های ذی‌ربط به تصویب نشست مشترک شبکه‌ها می‌رسد. شورا اجرای آن را پیگیری می‌کند. هزینه و اقدام جاری در حدود برنامه و بودجه مصوب با دو رأی موافق کوردیناسیون، در حدود تفویض مکتوب شورا و با رعایت کنترل‌های مالی ماده ۴۷ معتبر است.
۳. ائتلاف راهبردی، تعهد مالی بلندمدت، محدود کردن فعالیت یک شبکه و سیاست‌های دارای پیامد گسترده به رأی دوسوم شورا و تأیید کنفرانس میانی یا رأی‌گیری عمومی نیاز دارد.
۴. حد نصاب و اکثریت اصلاح اسناد پایه و انحلال در ماده ۱۹ تعیین شده است.

ماده ۳۴ رأی‌گیری دیجیتال و عمومی

۱. رأی‌گیری امن دیجیتال در صورتی معتبر است که هویت رأی‌دهنده، محرمانگی رأی مخفی، جلوگیری از رأی تکراری و امکان حسابرسی نتیجه تضمین شود.
۲. متن نهایی پیشنهاد باید دست‌کم هفت روز پیش از رأی‌گیری عمومی منتشر شود، مگر در وضعیت اضطراری موضوع ماده ۳۵.
۳. رأی‌گیری عمومی با مشارکت دست‌کم نصف اعضای دارای حق رأی معتبر است. تصمیم عادی با اکثریت مطلق آرای معتبر اتخاذ می‌شود.
۴. نتیجه باید شامل تعداد واجدان، مشارکت‌کنندگان، آرای موافق، مخالف، ممتنع و باطله باشد؛ اما هویت رأی‌دهندگان مخفی منتشر نمی‌شود.

ماده ۳۵ تصمیم اضطراری

۱. وضعیت اضطراری محدود به خطر فوری برای جان یا امنیت اشخاص، از دست رفتن دارایی، حمله سایبری یا ضرورت پاسخ عمومی فوری است.
۲. در این وضعیت، دو عضو کوردیناسیون می‌توانند فقط برای دفع خطر فوری تصمیم موقت بگیرند. تغییر سیاست، تعلیق حقوق اعضا، ایجاد تعهد بلندمدت یا انجام هزینه خارج از حدود اضطراری تعیین‌شده در آیین‌نامه مالی با این سازوکار مجاز نیست.
۳. تصمیم اضطراری باید فوراً ثبت شود، دامنه و مدت محدود داشته باشد و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت برای تصویب به شورا ارائه شود.
۴. عدم تصویب شورا، تصمیم را برای آینده بی‌اعتبار می‌کند و شورا موظف است آثار قابل بازگشت آن را اصلاح کند.

فصل نهم برنامه سیاسی و نمایندگی عمومی

ماده ۳۶ صدور موضع و بیانیه

۱. مواضع راهبردی و تغییر در خط سیاسی فقط با تصویب کنفرانس یا رأی‌گیری عمومی معتبر است.
۲. بیانیه‌های جاری در چهارچوب سیاست مصوب با تأیید شورای هماهنگی و مدیریت منتشر می‌شود.
۳. شبکه تخصصی می‌تواند تحلیل یا نظر کارشناسی خود را با نام همان شبکه منتشر کند، مشروط بر اینکه به روشنی اعلام شود این متن موضع کل پلتفرم نیست.
۴. در موضوع فوری، سخنگوی فعال می‌تواند بر اساس سیاست‌های موجود واکنش اولیه صادر کند و آن را ظرف هفتاد و دو ساعت برای ثبت و بررسی به شورا ارائه دهد.
۵. نام و نشان پلتفرم فقط برای محتوای مصوب و از طریق مجاری رسمی قابل استفاده است.

ماده ۳۷ نمایندگی در نشست‌ها و ائتلاف‌ها

۱. نماینده پلتفرم برای هر مأموریت با حکم مکتوب، موضوع، حدود اختیار و مدت مشخص تعیین می‌شود.
۲. انتخاب نماینده باید بر پایه شایستگی موضوعی، تنوع و گردش فرصت‌ها باشد.
۳. نماینده حق پذیرش تعهد تازه خارج از حکم خود را ندارد و باید حداکثر هفت روز پس از مأموریت گزارش ارائه کند.
۴. پیوستن به ائتلاف راهبردی یا خروج از آن تابع بند ۳ ماده ۳۳ است. همکاری موردی با تأیید شورا ممکن است.

ماده ۳۸ برنامه و ارزیابی سالانه

۱. شورا تا شصت روز پس از آغاز هر سال برنامه مشترک، شاخص‌های قابل سنجش، مسئولان و بودجه را منتشر می‌کند.
۲. هر سه ماه، شورا و شبکه‌ها گزارش اقدامات، موانع و پیشنهادهای اصلاحی را در نشست مشترک بررسی می‌کنند. نقد و ارزیابی جمعی باید متوجه عملکرد و راه اصلاح باشد و حق مخالفت اعضا را محفوظ بدارد.
۳. هر شبکه برنامه سالانه خود را با راهبرد سه‌ساله هماهنگ و برای اطلاع دیگر شبکه‌ها ثبت می‌کند.
۴. ارزیابی شش‌ماهه باید پیشرفت، موانع، مصرف منابع و اصلاحات لازم را بیان کند.
۵. ادامه برنامه‌هایی که دو دوره ارزیابی پیاپی فاقد خروجی‌اند نیازمند تصمیم مستدل شورا است.

فصل دهم شفافیت امنیت و اطلاعات

ماده ۳۹ شفافیت داخلی

۱. مصوبات، صورت‌جلسه‌های غیرمحرمانه، گزارش عملکرد و گزارش مالی برای همه اعضا قابل دسترسی است.
۲. هر تصمیم باید مرجع، تاریخ، نصاب، نتیجه، مسئول اجرا و مهلت بازبینی داشته باشد.
۳. محرمانه اعلام کردن اطلاعات استثناست و باید دلیل، سطح دسترسی و زمان پایان محرمانگی مشخص شود.
۴. اعضا حق دارند درباره تصمیم‌ها پرسش مکتوب مطرح کنند و رکن مسئول باید حداکثر ظرف پانزده روز پاسخ دهد.

ماده ۴۰ حفاظت از داده و امنیت

۱. پلتفرم فقط اطلاعات ضروری برای عضویت و فعالیت را جمع‌آوری می‌کند و استفاده از آن برای هدف دیگر نیازمند رضایت آگاهانه است.
۲. دسترسی به داده‌های حساس بر اساس نیاز واقعی، حداقل سطح دسترسی و ثبت دسترسی‌ها انجام می‌شود.
۳. انتشار نام، تصویر، محل اقامت یا اطلاعات تماس عضو بدون رضایت او ممنوع است، مگر الزام قانونی معتبر و پس از ارزیابی خطر.
۴. شورا باید دستورالعمل امنیت دیجیتال، نگهداری و حذف داده، پاسخ به رخداد و تحویل دسترسی‌ها را تصویب و سالانه بازبینی کند.

۵. هر رخداد امنیتی مهم باید بی‌درنگ به مسئول امنیت و اشخاص در معرض خطر اطلاع داده شود.

ماده ۴۱ آرشیو و حافظه سازمانی

۱. دبیرخانه نسخه معتبر منشور، اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، مصوبات، صورت‌جلسه‌ها، قراردادهای و گزارش‌ها را نگهداری می‌کند.
۲. نسخه‌های اصلاح‌شده باید تاریخ اجرا و سابقه تغییرات داشته باشند.
۳. پس از پایان هر مسئولیت، اسناد و دسترسی‌های مرتبط حداکثر ظرف هفت روز تحویل می‌شود.
۴. حذف یا تغییر سند رسمی بدون ثبت سابقه و مجوز ممنوع است.

فصل یازدهم نظارت اخلاق و حل اختلاف

ماده ۴۲ هیئت داوری و نظارت

۱. کنفرانس پنج عضو اصلی و دو عضو جانشین هیئت داوری و نظارت را برای سه سال انتخاب می‌کند.
۲. اعضا باید بی‌طرف، مورد اعتماد و فاقد مسئولیت هم‌زمان در شورا، دبیرخانه، حسابرسی یا انتخابات باشند.
۳. هیئت بر رعایت منشور و اساسنامه نظارت می‌کند، شکایت‌ها و اختلاف‌های داخلی را رسیدگی می‌کند و تفسیر موقت سازمانی ارائه می‌دهد.
۴. تصمیم هیئت باید مکتوب، مستدل، متناسب و همراه با ذکر شیوه و مهلت اعتراض باشد. در پرونده‌هایی که این اساسنامه مرجع خاصی تعیین نکرده است، اعتراض ظرف سی روز نزد کنفرانس میانی یا فوق‌العاده مطرح می‌شود و تا زمان رسیدگی، هیئت می‌تواند در صورت وجود خطر جبران‌ناپذیر اجرای تمام یا بخشی از تصمیم را موقتاً متوقف کند.
۵. هیئت هر شش ماه گزارش عمومی بدون اطلاعات هویتی یا امنیتی منتشر می‌کند.

ماده ۴۳ اصول رسیدگی منصفانه

۱. هیچ‌کس نمی‌تواند هم‌زمان شاکی، بازرس و تصمیم‌گیر باشد.
۲. طرف شکایت باید از موضوع و مستندات اصلی آگاه شود و زمان کافی برای پاسخ داشته باشد.
۳. رسیدگی باید محرمانه، بی‌طرفانه و در مهلت معقول انجام شود.
۴. اقدام اصلاحی بر تنبیه مقدم است، مگر در موارد خشونت، آزار، فساد، نقض جدی امنیت یا تکرار آگاهانه تخلف.
۵. تصمیم نهایی می‌تواند شامل تذکر، الزام به اصلاح، میانجی‌گری، محدودیت موقت مسئولیت، تعلیق یا اخراج باشد.
۶. هیچ عضوی به دلیل طرح شکایت با حسن نیت یا شهادت در رسیدگی نباید با اقدام تلافی‌جویانه روبه‌رو شود.
۷. هیچ تصمیم انضباطی نباید اثر عطف‌به‌ما سبق داشته باشد و مجازات یا محدودیت باید متناسب با تخلف، مدت‌دار در موارد موقت و قابل بازبینی باشد.

ماده ۴۴ تعارض منافع

۱. هر عضو مسئول باید منافع مالی، خانوادگی، سازمانی یا سیاسی مستقیمی را که می‌تواند بر بی‌طرفی او اثر بگذارد اعلام کند.
۲. شخص دارای تعارض منافع در بحث کارشناسی می‌تواند اطلاعات ارائه کند، اما در تصمیم‌گیری و رأی‌گیری شرکت نمی‌کند.
۳. ثبت تعارض منافع مسئولان منتخب سالانه به‌روزرسانی می‌شود و بخش غیرحساس آن در دسترس اعضاست.
۴. پنهان کردن آگاهانه تعارض منافع تخلف سازمانی محسوب می‌شود.

ماده ۴۵ پیشگیری از تمرکز قدرت

۱. هیچ فردی نمی‌تواند هم‌زمان بیش از یک مسئولیت انتخابی سراسری داشته باشد. عضویت در کوردیناسیون، مأموریتی درون شورای هماهنگی و مدیریت است و مسئولیت انتخابی سراسری مستقل محسوب نمی‌شود.
۲. دسترسی مالی، رسانه‌ای و فنی باید میان دست‌کم دو شخص مستقل تقسیم شود و تحویل‌پذیر باشد.
۳. مسئولیت‌ها، فرصت‌های نمایندگی و دسترسی به رسانه‌های پلتفرم نباید به حلقه محدود و ثابت اشخاص منحصر شود.
۴. هیئت داور و نظارت می‌تواند در صورت مشاهده تمرکز ناموجه اختیار، اصلاح ساختار یا تقسیم دسترسی را پیشنهاد کند و شورا باید ظرف سی روز پاسخ دهد.

فصل دوازدهم امور مالی و حسابرسی

ماده ۴۶ منابع مالی

۱. منابع پلتفرم شامل حق عضویت و کمک‌های داوطلبانه، کمک‌های اشخاص، درآمد فعالیت‌های قانونی و حمایت نهادهای مستقل سازگار با منشور است.
۲. کمک مالی مشروطی که استقلال سیاسی، حق نقد یا تصمیم‌گیری پلتفرم را محدود کند پذیرفته نمی‌شود.
۳. دریافت کمک از نهادهای ناقض حقوق بشر، شبکه‌های فساد، گروه‌های خشونت‌طلب یا منابع نامعلوم ممنوع است.
۴. کمک‌های بالاتر از سقفی که آیین‌نامه مالی تعیین می‌کند باید با ذکر منبع، مبلغ و هدف به اطلاع اعضا برسد و پذیرش آن به تأیید دوسوم شورای هماهنگی و مدیریت نیاز دارد. کمک ناشناس بالاتر از سقف تعیین‌شده قابل پذیرش نیست.

ماده ۴۷ بودجه و هزینه

۱. بودجه سالانه بر پایه برنامه مصوب تنظیم، در نشست مشترک شبکه‌ها تصویب و پیش از اجرا منتشر می‌شود.
۲. هر هزینه باید مجوز، سند و مسئول تأییدکننده داشته باشد. تأییدکننده و دریافت‌کننده وجه نمی‌توانند یک نفر باشند.
۳. تغییر بیش از ده درصد در سهم یک برنامه یا ایجاد هزینه پیش‌بینی نشده مهم نیازمند تصمیم ثبت‌شده شورا است.
۴. پرداخت به مسئولان منتخب فقط بابت هزینه واقعی یا کار حرفه‌ای تعریف‌شده و بر اساس قرارداد شفاف مجاز است.
۵. گزارش مالی دست‌کم هر شش ماه منتشر می‌شود.

ماده ۴۸ هیئت حسابرسی

۱. کنفرانس سه عضو اصلی و یک عضو جانشین هیئت حسابرسی را برای سه سال انتخاب می‌کند.
۲. هیئت به همه اسناد مالی، قراردادهای و صورت‌حساب‌ها دسترسی دارد و مستقل از شورای هماهنگی و مدیریت گزارش می‌دهد.
۳. حسابرسی سالانه باید انطباق هزینه‌ها با بودجه، رعایت کنترل‌های داخلی، تعارض منافع و خطرهای مالی را بررسی کند.
۴. گزارش حسابرسی به اعضا و کنفرانس میانی یا سه ساله ارائه می‌شود. اطلاعات هویتی حساس تنها در نسخه محدود درج می‌شود.

فصل سیزدهم اصلاح اسناد و پایان فعالیت

ماده ۴۹ پیشنهاد اصلاح

۱. پیشنهاد اصلاح منشور یا اساسنامه می‌تواند از سوی شورای هماهنگی و مدیریت، هیئت داور و نظارت، یک سوم شبکه‌های فعال یا ده درصد اعضای دارای حق رأی ارائه شود.
۲. متن پیشنهادی، دلیل تغییر و ارزیابی پیامد آن باید دست‌کم چهل و پنج روز پیش از کنفرانس منتشر شود.
۳. اصلاح اساسنامه در کنفرانس سه ساله یا فوق‌العاده با رأی دوسوم حاضران دارای حق رأی، مشروط به رعایت نصاب ماده ۱۹، و اصلاح منشور با رأی سه چهارم کل نمایندگان دارای حق رأی معتبر است. اصلاح موقت اساسنامه در کنفرانس میانی صرفاً تابع شرایط استثنایی بند ۵ ماده ۲۱ است.
۴. هیچ اصلاحی نمی‌تواند حق رسیدگی منصفانه، برابری اعضا، دوره‌ای بودن مسئولیت‌ها و پاسخگویی ارکان را بدون جایگزین دموکراتیک حذف کند.

ماده ۵۰ ادغام یا انحلال

۱. پیشنهاد ادغام یا انحلال باید دست‌کم شصت روز پیش منتشر و همراه گزارش سیاسی، مالی و حقوقی بررسی شود.
۲. تصمیم ادغام یا انحلال با رأی سه چهارم کل نمایندگان کنفرانس سه ساله یا فوق‌العاده معتبر است.
۳. پیش از انحلال باید بدهی‌ها، تعهدات، حفاظت از داده اعضا و وضعیت آرشیو تعیین تکلیف شود.
۴. دارایی باقی‌مانده پس از تسویه به نهادی غیرانتفاعی، دموکراتیک و همسو با اهداف منشور واگذار می‌شود و میان اعضا تقسیم نمی‌شود.

ماده ۵۱ تداوم مسئولیت و دوره انتقال

۱. مسئولان پیشین تا تحویل کامل و حداکثر سی روز پس از انتخاب مسئولان جدید، فقط امور جاری و ضروری را انجام می‌دهند.
۲. اسناد، حساب‌ها، دسترسی‌ها، قراردادهای و فهرست تعهدات باید با صورت جلسه تحویل شود.
۳. شورای جدید موظف است ظرف شصت روز برنامه اجرای مصوبات کنفرانس و تقسیم مسئولیت‌ها را منتشر کند.

۴. آیین‌نامه‌های موجود تا زمانی که با این اساسنامه تعارض نداشته باشند معتبرند و باید حداکثر ظرف شش ماه بازمینی شوند.

ماده ۵۲ تصویب و اجرا

۱. این اساسنامه در سیزده فصل و پنجاه و دو ماده پس از تصویب کنفرانس پلتفرم لازم‌الاجرا می‌شود.

۲. تاریخ تصویب، محل یا شیوه برگزاری کنفرانس، تعداد واجدان حق رأی، تعداد آرای مأخوذه و نتیجه رأی نهایی باید در

نسخه رسمی مصوب درج شود.

۳. هم‌زمان با تصویب این اساسنامه، کنفرانس یک مصوبه انتقالی برای زمان‌بندی تشکیل نخستین ارکان، تحویل مسئولیت‌ها

و تصویب آیین‌نامه‌های ضروری صادر می‌کند.

۴. آیین‌نامه‌های انتخابات، مالی، عضویت و حفاظت از داده باید حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه

تصویب شوند. تا آن زمان، تصمیم‌های موقت فقط در حدود این اساسنامه معتبرند و نمی‌توانند حقوق اعضا یا استقلال

نهادهای نظارتی را محدود کنند.

۵. دبیرخانه موظف است نسخه مصوب و سابقه اصلاحات بعدی را در دسترس همه اعضا قرار دهد.

فصل پیوست نقشه اختیارات و پاسخگویی

این جدول برای مراجعه سریع است. در صورت تفاوت میان جدول و مواد اساسنامه، متن مواد ملاک است.

پاسخگو به	دوره	نقش اصلی	رکن
اعضای پلتفرم	سه سال	تصویب اسناد پایه، راهبرد و انتخاب ارکان سراسری	کنفرانس سه ساله
اعضای پلتفرم	یک بار در میانه دوره	ارزیابی، اصلاح مسیر و پاسخگو کردن مسئولان	کنفرانس میانی
اعضای همان شبکه و ارکان عمومی	پایدار	طراحی و اجرای فعالیت در نزدیک ترین سطح به موضوع	شبکه ها
کنفرانس و اعضا	سه سال	هماهنگی و مدیریت جمعی توسط یازده عضو و نظارت بر اجرا	شورای هماهنگی و مدیریت
شورای هماهنگی و مدیریت	یک سال	پیگیری اجرای مصوبات توسط سه عضو منتخب شورا	کوردیناسیون اجرایی
شورا و کنفرانس	هر نفر یک سال	بیان مواضع مصوب و گزارش نمایندگی عمومی	سخنگوی دوره ای
شورا	هماهنگ کننده یک سال	پشتیبانی اداری، فنی، اطلاعاتی و مالی	دبیرخانه
کنفرانس	سه سال	نظارت بر اسناد پایه و رسیدگی بی طرفانه	هیئت داوری و نظارت
کنفرانس	سه سال	کنترل مستقل مالی و گزارش خطر	هیئت حسابرسی

یادداشت تدوینی: در طراحی ساختار شبکه ای، از تجربه های سازمانی مرتبط با خودمدیریتی واحدهای پایه، پیوند عرصه های فعالیت، گزارش دهی دوره ای و پاسخگویی مدیریت استفاده شده است. ترکیب یازده نفره شورای هماهنگی و مدیریت و کوردیناسیون سه نفره، ساختار مصرح این اساسنامه است و تقویم سه ساله و کنفرانس میانی بر همین مبنا تنظیم شده اند.



بخش دوم

رئوس برنامه سیاسی پلتفرم دموکراتیک ایران

تحلیل وضعیت و آلترناتیو

پلتفرم دموکراتیک ایران تشکیلی سیاسی-اجتماعی، غیرمتمرکز، دموکراتیک و سکولار است که برای استقرار «جمهوری دموکراتیک ایران» فعالیت می‌کند؛ جمهوری‌ای مبتنی بر حاکمیت مردم، برابری شهروندان، عدالت اجتماعی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی.

هدف پلتفرم، شکل دادن به شیوه‌ای از مدیریت سیاسی و اجتماعی است که پاسخ‌گوی نیازهای جامعه متنوع ایران باشد و امکان مشارکت مؤثر هر فرد را در تصمیم‌های مرتبط با زندگی و آینده‌اش فراهم کند. در این چارچوب، دموکراسی رادیکال بر تعمیق مشارکت جامعه، تضمین حقوق و قدرت تصمیم‌گیری گروه‌های ملی و اتنیک، تنوعات جنسی و جنسیتی و پیروان باورهای گوناگون استوار است. پیوند مستقیم سیاست با زندگی اجتماعی، مبنای تعیین شیوه زیست مشترک در زمان حال و آینده خواهد بود.

جمهوری دموکراتیک مستلزم بازاندیشی در ساختار دولت و مبنای فکری جمهوری، به‌ویژه برداشت‌های مبتنی بر ملی‌گرایی است. ساختار سیاسی و اداری آن باید تنوع جامعه ایران را بازتاب دهد و امکان مشارکت برابر همه بخش‌های جامعه را در اداره امور فراهم سازد.

تأکید پلتفرم بر جمهوری دموکراتیک از ضرورت‌های جامعه ایران سرچشمه می‌گیرد. این جمهوری باید چارچوبی سیاسی و حقوقی برای حل عادلانه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ملی و پاسخ‌گویی هم‌زمان به بحران‌های زیست‌محیطی و نابرابری‌های ساختاری فراهم کند؛ به گونه‌ای که حل یک مسئله به تشدید مسئله‌ای دیگر نینجامد.

پیشرفت پایدار و توسعه آزاد و عادلانه نیازمند رسیدگی هم‌زمان به نابرابری‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است. قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و نهادهای پاسخگو، مبنای تدوین سیاست‌های هماهنگ برای رفع نابرابری‌های اقتصادی، جنسیتی، فرهنگی و زیست‌محیطی خواهند بود.

در جمهوری دموکراتیک، همه شهروندان، فارغ از تعلق ملی یا اتنیک، زبان، مذهب، جنسیت و گرایش سیاسی، از حقوق برابر برخوردارند و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور مشارکت می‌کنند. حق تعیین سرنوشت در این چارچوب، به معنای مشارکت برابر در ساختار سیاسی کشور و برخورداری از خودگردانی محلی در چارچوب وحدت سرزمینی ایران است.

پلتفرم دموکراتیک ایران خواهان گذار از دولت ایدئولوژیک و سرکوبگر کنونی به نظامی است که قدرت در آن، بر پایه قانون اساسی مردمی، انتخابات آزاد و شوراهای محلی و سراسری توزیع شود. هدف این گذار، تحقق حاکمیت مردم و استقرار ساختاری شفاف، پاسخگو و قانونمدار است.

جمهوری دموکراتیک مورد نظر پلتفرم باید با شرایط تاریخی و اجتماعی ایران تناسب داشته باشد. تجربه دولت‌های متمرکز اقتدارگرا، چه با گرایش ملی‌گرایی افراطی و چه با ایدئولوژی مذهبی، ضرورت محدودسازی قدرت، تفکیک نهادها، نظارت عمومی و مشارکت مستمر شهروندان را نشان می‌دهد.

در چنین جمهوری‌ای، وحدت ملی بر برابری حقوقی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی استوار است. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در کنار زبان مشترک کشور، توسعه متوازن منطقه‌ای و مشارکت مردم در مدیریت محلی، از تضمین‌های این رویکرد به شمار می‌روند.

ایران سرزمینی با پیوندهای تاریخی عمیق و درهم‌تنیده میان مردمان گوناگون است. حفظ و تقویت این پیوندها بر پایه عدالت و برابری، زمینه صلح پایدار را فراهم می‌کند. تبعیض و تمرکزگرایی سرکوبگر می‌توانند به گسترش گرایش‌های جدایی‌خواهانه بینجامند؛ رفع تبعیض و تضمین مشارکت برابر، زمینه‌های این تنش‌ها را کاهش می‌دهد.

در جمهوری دموکراتیک، شمار جمعیت یا پیشینه فرهنگی هیچ گروهی نمی‌تواند مبنای محرومیت از حقوق باشد. قانون اساسی باید برابری حقوق همه شهروندان را تضمین کند و مانع تبدیل تفاوت‌های جمعیتی به امتیاز یا محرومیت سیاسی شود.

دهه‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی با فساد ساختاری، تبعیض طبقاتی، آپارتاید جنسیتی، سرکوب آزادی‌ها، تخریب محیط زیست و گسترش فقر و بیکاری همراه بوده است. آزادی بیان، تشکل، اعتراض و اعتصاب محدود و سرکوب شده و ساختار قدرت در خدمت منافع ایدئولوژیک و اقتصادی گروهی خاص قرار گرفته است.

تمرکز قدرت در رأس هرم سیاسی و انسداد راه اصلاحات بنیادین، ضرورت گذار به جمهوری دموکراتیک را پیش روی جامعه قرار داده است. این گذار مستلزم مبارزه‌ای مدنی، فراگیر و پایدار، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم، تدوین قانون اساسی نوین و انتقال مسالمت‌آمیز حاکمیت به اراده آزاد شهروندان است.

از دیدگاه پلتفرم، جمهوری دموکراتیک چارچوب تحقق هم‌زمان و پایدار آزادی، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، توسعه پایدار و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

اصول بنیادین جمهوری دموکراتیک

«شهروند آزاد» فردی برخوردار از کرامت انسانی، حقوق بنیادین سلب‌ناپذیر، مسئولیت اجتماعی و حق مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت جمعی است. مشروعیت قدرت از رضایت آگاهانه و آزاد شهروندان سرچشمه می‌گیرد.

۱. حاکمیت مردم

حاکمیت منحصرأ متعلق به مردم است و از طریق اراده آزاد شهروندان اعمال می‌شود. دولت، نهادی خدمت‌گزار و نماینده مردم است و اختیار خود را از آنان می‌گیرد. در این الگو، دولت بخشی از ساختار هماهنگ اداره امور عمومی در سطوح محلی، منطقه‌ای، استانی و سراسری است و باید از تمرکز و گسترش غیرضروری بوروکراسی پرهیز کند.

هیچ مقام، نهاد یا سازمانی فراتر از قانون اساسی و نظارت عمومی قرار ندارد. پاسخگویی، شفافیت و نظارت مردم باید در همه سطوح قدرت تضمین شود.

هر شهروند حق دارد در تعیین سیاست‌های عمومی مشارکت کند، عملکرد مسئولان را نقد و ارزیابی کند و در صورت تخلف، خواستار عزل و پیگرد قانونی آنان شود.

۲. جمهوریت

جمهوری دموکراتیک ایران ساختار سیاسی کشوری واحد است که بر انتخاب آزاد استوار می‌شود. مقامات عالی کشور و مسئولان محلی از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و دوره‌ای برگزیده می‌شوند. هیچ مقام مادام‌العمر، موروثی یا غیرپاسخگو پذیرفته نیست. دوره مسئولیت‌ها محدود است و همه مسئولان باید در برابر مردم پاسخگو باشند.

جمهوریت، گردش قدرت و امکان نقد، بازخواست و جایگزینی مسئولان را تضمین می‌کند.

۳. دموکراسی مشارکتی

جمهوری دموکراتیک بر پیوند دموکراسی نمایندگی و مشارکتی استوار است. در کنار پارلمان سراسری، شوراهای محلی، منطقه‌ای و تخصصی، زمینه مشارکت مستقیم شهروندان در اداره امور را فراهم می‌کنند.

سازوکارهای مشارکت مستقیم عبارت‌اند از:

- همه‌پرسی درباره مسائل اساسی؛
- بودجه‌ریزی مشارکتی در سطح محلی؛
- حق ابتکار قانون‌گذاری مردمی؛
- نشست‌های عمومی برای پاسخگویی مسئولان

مشارکت دموکراتیک باید در همه مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرا جریان داشته باشد.

۴. برابری کامل شهروندی

همه شهروندان در برابر قانون برابرند و از حقوق یکسان برخوردارند. هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، تعلق ملی یا اثنیکی، زبان، مذهب یا بی‌مذهبی، گرایش فکری و سیاسی و موقعیت اقتصادی یا اجتماعی مردود است.

برابری شهروندی، حقوق فردی و برخورداری از فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. هیچ اکثریتی مجاز نیست با تحمیل اراده خود، حقوق و آزادی‌های اقلیت را نقض کند.

۵. تنوع فرهنگی در چارچوب وحدت دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک، تنوع‌ملیتی، زبانی، دینی، جنسی و جنسیتی و فرهنگی ایران را سرمایه‌ای مشترک می‌داند و همه زبان‌ها و فرهنگ‌های موجود در کشور را به رسمیت می‌شناسد.

حق آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در کنار زبان مشترک کشور و نیز حفاظت از میراث فرهنگی همه جوامع تضمین می‌شود.

وحدت دموکراتیک بر شهروندی برابر و آزاد و پذیرش تفاوت‌ها استوار است. پاسداشت تنوع ملیتی، زبانی، دینی، جنسی و جنسیتی و فرهنگی، انسجام جوامع و نظم قانون اساسی را تقویت می‌کند.

۶. سکولاریسم

دولت در برابر دین و باورهای اعتقادی بی‌طرف است. هیچ مذهب یا عقیده‌ای از امتیاز قانونی و سیاسی برخوردار نخواهد بود و آزادی دین، تغییر دین و بی‌دینی تضمین می‌شود.

قانون‌گذاری، آموزش عمومی و قضاوت بر اصول مدنی و عقلانی استوار خواهند بود و تابع آموزه‌های یک مذهب یا عقیده خاص نخواهند شد.

۷. برابری جنسیتی

زنان و مردان در همه عرصه‌های زندگی از حقوق برابر برخوردارند. قوانین تبعیض آمیز لغو می‌شوند و برای رفع نابرابری‌های تاریخی، سیاست‌های جبرانی اجرا خواهد شد.

دولت موظف است مشارکت برابر زنان در تصمیم سازی، مدیریت سیاسی و اقتصادی را تضمین کند، برای پیشگیری از خشونت جنسیتی اقدام کند و فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی فراهم آورد.

آزادی زن، شاخص بنیادین آزادی جامعه است.

۸. اقتصاد اجتماعی

اقتصاد جمهوری دموکراتیک باید در خدمت کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و بهبود زندگی مردم قرار گیرد و از غلبه منطق انباشت بی‌حد سرمایه بر نیازهای جامعه جلوگیری کند.

اصول این اقتصاد عبارت‌اند از:

- مالکیت عمومی بر منابع راهبردی و طبیعی؛
- گسترش تعاونی‌ها و اقتصاد اجتماعی؛
- فعالیت بخش خصوصی در چارچوب قوانین ضدانحصار و عدالت مالیاتی؛
- مبارزه ساختاری با فساد.

کاهش شکاف طبقاتی، تضمین حداقل استانداردهای زندگی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین امنیت اجتماعی، اهداف اساسی سیاست اقتصادی خواهند بود.

۹. عدالت قضایی و حقوق بشر

کرامت انسانی مصون از تعرض است. نظام قضایی باید حقوق بنیادین شهروندان را تضمین کند و در برابر مداخله و فشار صاحبان قدرت استقلال داشته باشد.

اصول زیر مبنای نظام قضایی خواهند بود:

- لغو مجازات اعدام؛
- منع مطلق شکنجه؛
- استقلال کامل قوه قضائیه؛
- حق دسترسی برابر به وکیل؛
- رعایت اصل برائت؛
- تضمین دادرسی علنی و عادلانه.

قوه قضائیه موظف است از حقوق شهروندان، از جمله در برابر تعدی دولت، حفاظت کند.

۱۰. محیط زیست

حفاظت از محیط زیست، مسئولیت مشترک دولت، مدیریت‌های محلی و شهروندان است. توسعه اقتصادی باید با پایداری زیست‌محیطی سازگار باشد و تخریب منابع طبیعی به‌عنوان جرم عمومی شناخته شود.

سیاست‌های کشور باید بر گسترش انرژی‌های پاک، مدیریت پایدار آب، حفاظت از جنگل‌ها و تنوع زیستی و توسعه آموزش زیست‌محیطی استوار باشند.

۱۱. خدمات عمومی و حقوق اجتماعی

در جمهوری دموکراتیک، خدمات اجتماعی، درمانی و آموزشی باید در همه سطوح به صورت رایگان، برابر و باکیفیت در دسترس شهروندان قرار گیرند.

این حقوق شامل موارد زیر است:

- آموزش رایگان از پیش دبستانی تا آموزش عالی؛
- خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و فراگیر؛
- بیمه همگانی سلامت؛
- تأمین اجتماعی برای بیکاران، سالمندان، افراد دارای معلولیت و گروه‌های آسیب‌پذیر؛
- دسترسی برابر و بدون تبعیض به خدمات عمومی.

برخورداری از این حقوق به گرایش سیاسی یا وضعیت اقتصادی افراد وابسته نیست و نباید به بهانه بحران‌های اقتصادی تعلیق یا محدود شود. این حقوق بخشی از کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروند آزاد به شمار می‌روند.

گذار از وضعیت موجود

پلتفرم دموکراتیک ایران، ساختار متمرکز و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را فاقد ظرفیت اصلاح بنیادین می‌داند. گذار به جمهوری دموکراتیک نیازمند مبارزه مدنی، همبستگی اجتماعی و تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تدوین قانون اساسی جدید است.

برنامه‌ها و فعالیت‌های پلتفرم بر ایجاد گفتگویی مشترک و گسترش همکاری میان افراد، سازمان‌ها، احزاب و نهادهای مدنی متمرکز است؛ همکاری برای استقرار جمهوری دموکراتیکی که آزادی، برابری و آینده‌ای مرفه را برای همه شهروندان ایران تضمین کند.



منشور سیاسی جمهوری دموکراتیک ایران

مقدمه

- فلسفه تأسیس جمهوری دموکراتیک
- ضرورت گذار دموکراتیک
- مبانی نظری و ارزشی سند
- اهداف بنیادین منشور

فصل اول — اصول بنیادین جمهوری دموکراتیک

فصل دوم — ملت دموکراتیک

فصل سوم — دموکراسی مشارکتی

فصل چهارم — تنوع فرهنگی و وحدت دموکراتیک

فصل پنجم — سکولاریسم

فصل ششم — ساختار غیرمتمرکز و خودمدیریتی دموکراتیک

فصل هفتم — ساختار قوای دموکراتیک

ماده ۹ — اصول قوای دموکراتیک

- ماده ۹.۱ — قوه قانونگذاری
- ماده ۹.۲ — قوه اجرایی
- ماده ۹.۳ — قوه قضاییه
- ماده ۹.۴ — پاسخگویی عمومی
- ماده ۹.۵ — نقش شوراها
- ماده ۹.۶ — توازن قدرت
- ماده ۹.۷ — نقش مردم
- ماده ۹.۸ — جمع‌بندی

فصل هشتم — عدالت قضایی و حقوق بشر

ماده ۱۰ — اصول عدالت قضایی

- ماده ۱۰.۱ — لغو مجازات اعدام
- ماده ۱۰.۲ — استقلال قضایی
- ماده ۱۰.۳ — حفاظت از حقوق شهروندان
- ماده ۱۰.۴ — برابری در برابر قانون
- ماده ۱۰.۵ — حق دادرسی عادلانه
- ماده ۱۰.۶ — عدالت و جمهوریت
- ماده ۱۰.۷ — جمع‌بندی

فصل نهم — عدالت اجتماعی و اقتصاد دموکراتیک

ماده ۱۱ — اصول عدالت اقتصادی

- ماده ۱۱.۱ — برابری اقتصادی
- ماده ۱۱.۲ — اقتصاد در خدمت جامعه
- ماده ۱۱.۳ — اصول اقتصاد اجتماعی
- ماده ۱۱.۴ — اهداف اقتصاد دموکراتیک
- ماده ۱۱.۵ — اقتصاد و دموکراسی
- ماده ۱۱.۶ — توسعه پایدار
- ماده ۱۱.۷ — جمع‌بندی

فصل دهم — خدمات عمومی و حقوق اجتماعی

ماده ۱۲ — اصول خدمات عمومی

- ماده ۱۲.۱ — حق آموزش
- ماده ۱۲.۲ — حق سلامت
- ماده ۱۲.۳ — تأمین اجتماعی
- ماده ۱۲.۴ — برابری در خدمات عمومی
- ماده ۱۲.۵ — کرامت انسانی
- ماده ۱۲.۶ — خدمات عمومی و دموکراسی
- ماده ۱۲.۷ — حقوق معیشتی

فصل یازدهم — عدالت اقتصادی و توسعه پایدار

ماده ۱۳ — برابری اقتصادی

- ماده ۱۳.۱ — مبارزه با فساد
- ماده ۱۳.۲ — توسعه پایدار
- ماده ۱۳.۳ — اصول اقتصاد دموکراتیک
- ماده ۱۳.۴ — جمع‌بندی

فصل دوازدهم — محیط زیست

ماده ۱۴ — اصول زیست‌محیطی

- ماده ۱۴.۱ — توسعه پایدار
- ماده ۱۴.۲ — مسئولیت عمومی
- ماده ۱۴.۳ — جرم‌انگاری تخریب محیط زیست
- ماده ۱۴.۴ — سیاست‌های زیست‌محیطی
- ماده ۱۴.۵ — آموزش زیست‌محیطی
- ماده ۱۴.۶ — عدالت زیست‌محیطی
- ماده ۱۴.۷ — جمع‌بندی

فصل سیزدهم — گذار به جمهوری دموکراتی

بخش نخست — منشور سیاسی و اصول بنیادین جمهوری دموکراتیک ایران

درباره ماهیت این سند

این منشور سیاسی، سندی پویا و زنده است که متناسب با تجربه‌های سیاسی و اجتماعی، تحولات جامعه و گفت‌وگوی مستمر میان اعضا قابلیت بازنگری و تکامل دارد. هیچ‌یک از مواد آن فراتر از نقد، بحث و بررسی مجدد نیست و می‌تواند در چارچوب سازوکارهای دموکراتیک تشکل، اصلاح، تکمیل یا بازتعریف شود. پویایی این سند بخشی از تعهد ما به تکرار، مشارکت جمعی و پرهیز از تبدیل اصول سیاسی به چارچوب‌هایی بسته و تغییرناپذیر است.

پیش‌مقدمه

پلتفرم دموکراتیک ایران تشکلی سیاسی-مدنی، دموکراتیک و سکولار است که با هدف استقرار «جمهوری دموکراتیک ایران» فعالیت می‌کند؛ جمهوری‌ای مبتنی بر حاکمیت واقعی مردم، خودمدیریتی دموکراتیک جوامع، برابری کامل شهروندان، عدالت اجتماعی، و پاسداشت و به‌رسمیت‌شناختن تنوع ملی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی. این پلتفرم بر این باور است که بحران کنونی ایران، بیش از هر چیز، بحران فقدان یک آلترناتیو دموکراتیک و ساختاری است که بتواند به‌طور هم‌زمان پاسخگوی مطالبات آزادی، برابری، عدالت و مشارکت واقعی مردم باشد. این خلأ آلترناتیو، نتیجه فرسودگی ساختارهای اقتدارگرا و ناتوانی مدل دولت-ملت مرکزگرا در مدیریت جامعه متکثر ایران است.

راهکار پلتفرم دموکراتیک ایران برای تحقق ایرانی آزاد، برابر و عاری از هرگونه ستم و تبعیض، استقرار «جمهوری دموکراتیک» مبتنی بر سیاست جامعه دموکراتیک است؛ جمهوری‌ای که نه صرفاً به‌عنوان یک فرم حقوقی دولت، بلکه به‌مثابه یک نظام سیاسی-اجتماعی مبتنی بر مشارکت مستقیم، فعال و مستمر جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری تعریف می‌شود. این جمهوری بر بنیاد حاکمیت مردم، برابری کامل شهروندان، عدالت اجتماعی، سکولاریسم، و به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی، زبانی و اجتماعی استوار است و هدف آن ایجاد ساختاری است که در آن قدرت سیاسی نه در انحصار دولت، بلکه در تعامل، توازن و هم‌افزایی میان نهادهای دموکراتیک جامعه و ساختارهای اداری توزیع گردد.

هدف اساسی پلتفرم، تعریف و ایجاد شیوه‌ای نوین از مدیریت سیاسی-اجتماعی برای ایران است که بتواند پاسخگوی واقعیت چندملیتی، چندفرهنگی و متکثر جامعه ایران باشد و تضمین‌کننده تأثیر واقعی و مؤثر جامعه و شهروندان بر تصمیم‌گیری‌های اساسی مرتبط با زندگی فردی و جمعی آنان گردد. در این چارچوب، جمهوری دموکراتیک بر اصل پیوند مستقیم میان سیاست و جامعه استوار است و دموکراسی را نه صرفاً به‌عنوان یک سازوکار انتخاباتی، بلکه به‌عنوان یک فرهنگ اجتماعی، یک ساختار مدیریتی، و یک شیوه زندگی تعریف می‌کند. این تعریف از دموکراسی، مشارکت فعال شهروندان، شوراهای محلی، نهادهای مدنی، و سازوکارهای خودمدیریتی را به‌عنوان ارکان اساسی نظام سیاسی به‌رسمیت می‌شناسد و تقویت می‌کند.

جمهوری دموکراتیک، تعریفی نوین و متفاوت از ساختار اداری-سیاسی ارائه می‌دهد و ساختار دولت را از یک ابزار تمرکز قدرت، به یک چارچوب هماهنگ‌کننده، تنظیم‌گر و تضمین‌کننده تعامل میان نهادهای دموکراتیک جامعه تبدیل می‌کند. در این مدل، دولت نه یک مرکز اقتدار مطلق، بلکه بخشی از یک نظام گسترده‌تر دموکراتیک است که در آن جامعه، از طریق نهادهای خودگردان، شوراهای سازوکارهای مشارکتی، نقش فعال و تعیین‌کننده در مدیریت امور عمومی ایفا می‌کند. این رویکرد بر اصل همزیستی، توازن و تکمیل متقابل دولت و جامعه دموکراتیک استوار است و هدف آن ایجاد تعادل پایدار میان مدیریت اداری و حاکمیت دموکراتیک جامعه است.

تأکید پلتفرم دموکراتیک ایران بر استقرار جمهوری دموکراتیک، برخاسته از ضرورت‌های عینی جامعه ایران و تجربه تاریخی تمرکزگرایی اقتدارگرا است. تجربه دولت‌های مرکزگرا، چه در قالب ملی‌گرایی اقتدارگرا و چه در قالب حکومت ایدئولوژیک مذهبی،

نشان داده است که تمرکز قدرت، انکار تنوع اجتماعی، و حذف سازوکارهای مشارکت واقعی، به سرکوب، تبعیض، بحران‌های ساختاری، و تضعیف انسجام اجتماعی منجر شده است. جمهوری دموکراتیک، با پذیرش تنوعات اجتماعی و توزیع دموکراتیک قدرت، چارچوبی پایدار برای حل عادلانه و دموکراتیک مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ملی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار، همزیستی دموکراتیک، و صلح اجتماعی خواهد بود.

پیشرفت پایدار و توسعه آزاد و عادلانه، تنها در صورتی تحقق می‌یابد که ساختار سیاسی بر پایه مشارکت واقعی جامعه، تفکیک و توازن نهادهای قدرت، قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر، و نظارت عمومی و دموکراتیک استوار باشد. جمهوری دموکراتیک، با ایجاد نهادهای پاسخگو، نظام انتخاباتی آزاد و عادلانه، شوراهای دموکراتیک، و سازوکارهای مشارکتی، ظرفیت لازم برای تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، رفع تبعیض فرهنگی، و مدیریت پایدار منابع را فراهم می‌سازد.

در چارچوب جمهوری دموکراتیک، جامعه آینده ایران متضمن آن خواهد بود که تمامی شهروندان، بدون توجه به تعلقات ملی، زبانی، مذهبی، جنسیتی یا سیاسی، از حقوق برابر و تضمین شده برخوردار باشند و بتوانند از طریق سازوکارهای دموکراتیک، در تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود مشارکت فعال داشته باشند. حق تعیین سرنوشت در این چارچوب، به معنای مشارکت برابر در ساختار سیاسی ملی، همراه با برخورداری از حق خودمدیاری دموکراتیک در سطوح محلی و منطقه‌ای تعریف می‌شود. این اصل، به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری دموکراتیک، تضمین‌کننده وحدت پایدار بر پایه عدالت، برابری و رضایت آزادانه شهروندان است.

پلتفرم دموکراتیک ایران خواهان گذار از نظام اقتدارگرا و ایدئولوژیک کنونی به جمهوری دموکراتیکی است که در آن قدرت سیاسی در میان نهادهای منتخب و دموکراتیک توزیع شود و جامعه، از طریق نهادهای خودمدیاری، شوراها، و سازوکارهای مشارکتی، نقش فعال و مؤثر در اداره امور عمومی ایفا نماید. این گذار، فرآیندی دموکراتیک، مشارکتی و مبتنی بر اراده آزاد مردم است که هدف آن بازگرداندن حاکمیت به جامعه، پایان دادن به تمرکز اقتدار، و ایجاد نظامی پاسخگو، شفاف و مبتنی بر مشروعیت دموکراتیک است.

جمهوری دموکراتیک مورد نظر پلتفرم، تقلیدی از مدل‌های تاریخی اقتدارگرا یا الگوهای صرفاً انتخاباتی نیست، بلکه مدلی بومی، دموکراتیک و منطبق با واقعیت‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. این مدل بر پذیرش تنوعات اجتماعی، غیرمتمرکزسازی قدرت، تقویت جامعه مدنی، و مشارکت مستقیم و مستمر شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری استوار است و هدف آن ایجاد جامعه‌ای آزاد، برابر، عادلانه و دموکراتیک است.

در جمهوری دموکراتیک، وحدت اجتماعی نه بر پایه همگون‌سازی اجباری، بلکه بر اساس برابری حقوقی، پذیرش تنوع، و مشارکت دموکراتیک شکل می‌گیرد. این ساختار، با تضمین آموزش به زبان مادری، توسعه متوازن منطقه‌ای، و مشارکت فعال جوامع محلی در مدیریت امور، زمینه تحقق عدالت اجتماعی، همبستگی پایدار، و صلح دموکراتیک را فراهم می‌سازد.

چهار دهه حاکمیت اقتدارگرایی کنونی، با تمرکز قدرت، سرکوب آزادی‌ها، تبعیض ساختاری، و بحران‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه بوده است. این ساختار، نه تنها قادر به حل بحران‌های موجود نیست، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی بازتولید و تعمیق بحران‌ها تبدیل شده است. از این رو، گذار به جمهوری دموکراتیک، ضرورتی تاریخی و اجتناب‌ناپذیر برای پایان دادن به چرخه بحران، بازسازی مشروعیت سیاسی، و ایجاد نظامی دموکراتیک، پاسخگو و مبتنی بر اراده آزاد مردم محسوب می‌شود.

جمهوری دموکراتیک ایران، به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک، چارچوبی جامع برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، خودمدیاری دموکراتیک، و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش فراهم می‌آورد و زمینه ایجاد جامعه‌ای آزاد، دموکراتیک، پایدار و مبتنی بر کرامت انسانی را مهیا می‌سازد. این جمهوری، نه صرفاً یک تغییر در ساختار دولت، بلکه گذار به یک نظم دموکراتیک نوین است که در آن جامعه، به عنوان منبع اصلی قدرت و مشروعیت، نقش بنیادین و تعیین‌کننده در شکل‌دهی آینده خود ایفا می‌کند.

فصل اول — تحلیل وضعیت و آلترناتیو

ماده ۱ — تحلیل وضعیت و ضرورت آلترناتیو

پلتفرم دموکراتیک ایران تشکلی سیاسی-مدنی، دموکراتیک و سکولار است که با هدف استقرار «جمهوری دموکراتیک ایران» فعالیت می‌کند؛ جمهوری‌ای مبتنی بر حاکمیت واقعی مردم، خودمدیریتی دموکراتیک جوامع، برابری کامل شهروندان، عدالت اجتماعی، و پاسداشت و به رسمیت شناختن تنوعات ملی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی. این پلتفرم، استقرار جمهوری دموکراتیک را به عنوان چارچوبی بنیادین برای بازسازی نظم سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران و تضمین مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت خود دنبال می‌کند.

بحران کنونی ایران، پیش از هر چیز، بحران فقدان یک آلترناتیو دموکراتیک و ساختاری است؛ آلترناتیوی که بتواند به طور هم‌زمان پاسخگوی مطالبات آزادی، برابری، عدالت، مشارکت واقعی مردم، و مدیریت جامعه‌ای متکثر و متنوع باشد. این خلأ آلترناتیو، نتیجه مستقیم فرسودگی ساختارهای اقتدارگرا، ناتوانی مدل دولت-ملت مرکزگرا، و عدم انطباق ساختار سیاسی موجود با واقعیت چندملیتی، چندفرهنگی و متنوع جامعه ایران است.

تجربه تاریخی نشان داده است که تمرکز قدرت، چه در قالب ملی‌گرایی اقتدارگرا و چه در قالب حکومت ایدئولوژیک مذهبی، همواره به سرکوب آزادی‌ها، تبعیض ساختاری، حذف مشارکت اجتماعی، و بازتولید بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انجامیده است. انکار تنوعات اجتماعی و محروم‌سازی بخش‌هایی از جامعه از مشارکت مؤثر در ساختار قدرت، به تضعیف انسجام اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شده است.

در چنین شرایطی، گذار به جمهوری دموکراتیک نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی، اجتماعی و ساختاری برای پایان دادن به چرخه اقتدارگرایی، تحقق آزادی و عدالت، و ایجاد ثبات پایدار و مشروعیت دموکراتیک در ساختار سیاسی کشور محسوب می‌شود.

ماده ۲ — تعریف جمهوری دموکراتیک ایران

جمهوری دموکراتیک ایران، به عنوان راهکار بنیادین پلتفرم دموکراتیک ایران برای تحقق ایرانی غیرمتمرکز، آزاد، برابر و عادلانه، صرفاً یک فرم حقوقی دولت نیست، بلکه نظامی سیاسی-اجتماعی مبتنی بر مشارکت مستقیم، آگاهانه و مستمر جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی است. این جمهوری، چارچوبی برای انتقال واقعی قدرت به جامعه و نهادینه‌سازی حاکمیت مردم در تمامی سطوح حیات سیاسی و اجتماعی فراهم می‌سازد.

جمهوری دموکراتیک بر اصول بنیادین زیر استوار است:

- حاکمیت مردم به عنوان منبع اصلی مشروعیت قدرت؛
- برابری کامل و بی‌قید و شرط تمامی شهروندان در برابر قانون؛
- تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف بنیادین نظم سیاسی؛
- سکولاریسم و تضمین جدایی نهاد دین از ساختار دولت؛
- توزیع دموکراتیک قدرت و نفی تمرکزگرایی؛
- و به رسمیت شناختن و پاسداشت تنوعات فرهنگی، زبانی، ملی و اجتماعی.

در این چارچوب، دولت نه به عنوان مرکز انحصاری قدرت، بلکه به عنوان ساختاری مدیریتی و هماهنگ کننده عمل می کند که در تعامل با نهادهای دموکراتیک جامعه، وظیفه اجرای اراده عمومی و تضمین حقوق شهروندان را بر عهده دارد. جامعه، از طریق شوراهای، نهادهای مدنی، مجامع عمومی و سازوکارهای خودمدیریتی، نقش فعال و تعیین کننده در اداره امور عمومی ایفا می کند. این مشارکت، نه امری نمادین، بلکه بخشی واقعی و مؤثر از ساختار قدرت دموکراتیک است. در جمهوری دموکراتیک، دموکراسی صرفاً به عنوان یک سازوکار انتخاباتی تعریف نمی شود، بلکه به عنوان یک فرهنگ اجتماعی، یک شیوه سازمان دهی حیات عمومی، و یک چارچوب پایدار برای مشارکت مستمر شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری شناخته می شود.

ماده ۳ — اصول بنیادین جمهوری دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک بر مجموعه ای از اصول بنیادین استوار است که هدف آن ها تضمین آزادی، عدالت، برابری، مشارکت اجتماعی، و جلوگیری از تمرکز قدرت است. این اصول، چارچوب نظری و عملی سازمان دهی نظم سیاسی و اجتماعی را تشکیل می دهند.

در جمهوری دموکراتیک، «شهروند آزاد» فردی است برخوردار از کرامت انسانی، حقوق بنیادین غیرقابل سلب، مسئولیت اجتماعی، و حق مشارکت مستقیم و مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه. شهروند آزاد، نه تابع منفعل قدرت، بلکه یکی از عناصر بنیادین شکل دهنده، هدایت کننده و تنظیم کننده قدرت دموکراتیک است.

آزادی شهروند، مفهومی صرفاً انتزاعی یا نمادین نیست، بلکه واقعیتی عینی است که از طریق مشارکت فعال در شوراهای، نهادهای دموکراتیک، سازوکارهای تصمیم گیری جمعی، و امکان تأثیرگذاری واقعی بر سیاست عمومی تحقق می یابد.

مشروعیت قدرت سیاسی، صرفاً از اراده آزاد، آگاهانه و سازمان یافته جامعه ناشی می شود. هیچ قدرتی مشروع تلقی نمی شود مگر آنکه مبتنی بر رضایت واقعی و آزاد شهروندان باشد. این رضایت، نه یک واقعه مقطعی، بلکه فرآیندی مستمر، پویا و قابل بازنگری از طریق مشارکت دموکراتیک جامعه است.

قدرت سیاسی، نه یک امتیاز ذاتی، بلکه مسئولیتی است که از سوی جامعه به نهادهای مدیریتی واگذار می شود. این نهادها، همواره در برابر جامعه پاسخگو هستند و مشروعیت خود را از استمرار رضایت و مشارکت شهروندان کسب می کنند.

جمهوری دموکراتیک بر اصل برتری جامعه بر دولت استوار است. دولت، نه منبع قدرت، بلکه ابزاری برای اجرای اراده دموکراتیک جامعه و هماهنگ سازی فرآیندهای مدیریتی است. جامعه، از طریق نهادهای خودمدیریتی، شوراهای و سازمان های مدنی، نقش فعال در هدایت فرآیندهای سیاسی و اجتماعی ایفا می کند. این اصل، تضمین می کند که دولت هرگز به یک ساختار اقتدارگرا و متمرکز تبدیل نشود.

جمهوری دموکراتیک بر پیوند جدایی ناپذیر جمهوریت و دموکراسی استوار است. جمهوریت، بیانگر نفی اقتدار موروثی و تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد غیرپاسخگو است، و دموکراسی، سازوکار تحقق واقعی حاکمیت مردم از طریق مشارکت مستقیم و سازمان یافته جامعه است. این دو اصل، بنیان مشروعیت و پایداری نظم سیاسی دموکراتیک را تشکیل می دهند.

یکی از اصول اساسی جمهوری دموکراتیک، توزیع دموکراتیک قدرت است. قدرت سیاسی باید در سطوح محلی، منطقه ای و ملی توزیع شود و اداره امور عمومی تا حد ممکن در نزدیک ترین سطح به شهروندان انجام گیرد. این اصل، علاوه بر تقویت مشارکت اجتماعی، مانع تمرکز قدرت و شکل گیری ساختارهای اقتدارگرا می شود.

جمهوری دموکراتیک، تنوعات اجتماعی، فرهنگی، زبانی، ملی و اعتقادی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت اجتماعی به رسمیت می شناسد. این تنوعات، نه تهدیدی برای وحدت جامعه، بلکه یکی از منابع غنای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن محسوب می شوند.

در این نظام، دموکراسی به انتخابات دوره ای محدود نمی شود، بلکه به عنوان یک فرآیند مستمر مشارکت اجتماعی تعریف می شود. شوراهای دموکراتیک، نهادهای مدنی، مجامع عمومی و سازوکارهای نظارت اجتماعی، بخش های اساسی ساختار دموکراتیک را تشکیل می دهند.

اصل پاسخگویی، شفافیت و محدودسازی قدرت، از ارکان بنیادین جمهوری دموکراتیک است. تمامی نهادهای مدیریتی موظف به پاسخگویی در برابر جامعه هستند و هیچ مقام یا نهادی فراتر از نظارت عمومی قرار ندارد.

هدف نهایی جمهوری دموکراتیک، ایجاد جامعه ای است که در آن شهروندان نه موضوع حکومت، بلکه کنشگران فعال، آگاه و تعیین کننده در شکل دهی به نظم سیاسی و آینده مشترک خود باشند.

ماده ۳.۱ — حاکمیت مردم

حاکمیت، منحصرأ متعلق به مردم است و از طریق اراده آزاد، آگاهانه و سازمان یافته شهروندان اعمال می شود. این حاکمیت، بنیان واقعی نظم سیاسی و منبع مشروعیت تمامی نهادهای حکومتی است.

مردم، صرفأ رأی دهندگان دوره ای نیستند، بلکه کنشگران دائمی حیات سیاسی محسوب می شوند. اراده آنان باید به طور مستمر در تمامی سطوح تصمیم گیری عمومی انعکاس یابد.

اعمال حاکمیت مردم از طریق سازوکارهای زیر تحقق می یابد:

- انتخابات آزاد، عادلانه و دوره ای؛
- شوراهای محلی، منطقه ای و ملی؛
- سازوکارهای خودمدیریتی دموکراتیک؛
- مجامع عمومی و نهادهای مشارکتی؛
- و ابزارهای نظارت عمومی و اجتماعی.

ماده ۳.۲ — برتری جامعه بر دولت

دولت نهادی خدمتگزار و پاسخگو در برابر جامعه است، نه قیم یا مالک آن. مشروعیت دولت، صرفأ از اراده مردم ناشی می شود و استمرار آن وابسته به رضایت و نظارت جامعه است.

ماده ۳.۳ — جمهوریت و دموکراسی

جمهوریت و دموکراسی، دو اصل جدایی ناپذیر نظم سیاسی جمهوری دموکراتیک هستند. جمهوریت، بیانگر نفی اقتدار موروثی و تمرکز قدرت است، و دموکراسی، سازوکار تحقق عملی حاکمیت مردم است.

ماده ۳.۴ — توزیع دموکراتیک قدرت

قدرت سیاسی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی توزیع می‌شود. تمرکزگرایی نفی می‌گردد و اداره امور عمومی تا حد امکان در نزدیک‌ترین سطح به شهروندان انجام می‌شود.

ماده ۳.۵ — پاسخگویی و محدودسازی قدرت

قدرت سیاسی در جمهوری دموکراتیک:

- محدود است؛
 - قابل نظارت است؛
 - قابل نقد است؛
 - و در صورت نقض اصول دموکراتیک، قابل تغییر و عزل است.
- هیچ مقام مادام‌العمر یا غیرپاسخگو در ساختار جمهوری دموکراتیک وجود نخواهد داشت.

فصل دوم — ملت دموکراتیک

ماده ۴ — تعریف ملت دموکراتیک

ملت دموکراتیک جامعه‌ای سیاسی-اجتماعی است که بر پایه اراده آزاد شهروندان، مشارکت دموکراتیک، برابری کامل، و همزیستی داوطلبانه تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، زبانی و اعتقادی شکل می‌گیرد. ملت دموکراتیک نه مفهومی مبتنی بر یکسان‌سازی اجباری، بلکه چارچوبی دموکراتیک برای همزیستی آزاد و برابر در جامعه‌ای متکثر است.

در این چارچوب، ملت نه بر اساس قومیت، زبان، مذهب یا یک هویت یگانه و انحصاری، بلکه بر اساس مشارکت دموکراتیک شهروندان و پذیرش متقابل تنوعات اجتماعی تعریف می‌شود. ملت دموکراتیک، محصول اراده آگاهانه جامعه برای زیست مشترک در چارچوب آزادی و برابری است.

ماده ۴.۱ — ملت به‌عنوان جامعه‌ای دموکراتیک، نه ساختاری یکسان‌ساز

ملت دموکراتیک، بر خلاف مدل‌های اقتدارگرایی دولت-ملت، بر اصل همگون‌سازی اجباری، حذف تفاوت‌ها یا تحمیل یک هویت رسمی واحد استوار نیست. این مفهوم، تنوعات فرهنگی، زبانی، ملی و اجتماعی را به‌عنوان بخشی از واقعیت جامعه و یکی از پایه‌های بنیادین دموکراسی به‌رسمیت می‌شناسد.

در ملت دموکراتیک:

- هیچ هویت واحدی بر سایر هویت‌ها تحمیل نمی‌شود؛
- تمامی گروه‌های اجتماعی از حقوق برابر و تضمین‌شده برخوردارند؛
- تنوعات اجتماعی بخشی از ساختار دموکراتیک جامعه محسوب می‌شوند؛

- و وحدت، نه از طریق اجبار، بلکه بر اساس مشارکت آزاد، آگاهانه و برابر شکل می‌گیرد.

ملت دموکراتیک، چارچوبی برای همزیستی دموکراتیک و برابر است، نه ابزاری برای سلطه یک گروه بر دیگران یا تثبیت برتری یک هویت بر سایر هویت‌ها.

ماده ۴.۲ — ملت دموکراتیک و حاکمیت مردم

در ملت دموکراتیک، حاکمیت متعلق به جامعه است و از طریق مشارکت دموکراتیک شهروندان اعمال می‌شود. ملت در این معنا، مفهومی انتزاعی یا نمادین نیست، بلکه مجموعه‌ای از شهروندان آزاد و برابر است که به صورت فعال در تعیین سرنوشت مشترک خود مشارکت دارند.

این مشارکت از طریق سازوکارهای زیر تحقق می‌یابد:

- نهادهای دموکراتیک؛
- شوراهای محلی و منطقه‌ای؛
- سازوکارهای خودمدیریتی دموکراتیک؛
- و مشارکت مستقیم و سازمان‌یافته شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری.

ملت دموکراتیک زمانی تحقق می‌یابد که جامعه بتواند به طور مستمر در شکل‌دهی به سیاست‌ها، ساختارها و تصمیمات عمومی نقش ایفا کند.

ماده ۴.۳ — ملت دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک ایران، چارچوب سیاسی تحقق ملت دموکراتیک است. در این چارچوب، دولت نه سازنده ملت و نه مالک آن، بلکه نهادی در خدمت جامعه دموکراتیک است.

ملت دموکراتیک، پایه اجتماعی جمهوری دموکراتیک را تشکیل می‌دهد و جمهوری دموکراتیک، چارچوب سیاسی تحقق اراده ملت دموکراتیک را فراهم می‌سازد. این رابطه، بر اصل برتری جامعه بر دولت، توزیع دموکراتیک قدرت، و نقش فعال شهروندان در اداره امور عمومی استوار است.

در این ساختار، دولت موظف است اراده دموکراتیک جامعه را اجرا کند و شرایط تحقق مشارکت برابر تمامی گروه‌های اجتماعی را فراهم سازد.

ماده ۴.۴ — ملت دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک

ملت دموکراتیک از طریق ساختارهای خودمدیریتی دموکراتیک تحقق می‌یابد. این ساختارها به شهروندان و جوامع محلی امکان می‌دهند در اداره امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود مشارکت مؤثر و مستقیم داشته باشند.

خودمدیریتی دموکراتیک:

- مشارکت واقعی و سازمان‌یافته جامعه را تضمین می‌کند؛

- تمرکز قدرت را محدود می‌سازد و از شکل‌گیری اقتدارگرایی جلوگیری می‌کند؛
 - و دموکراسی را از سطح نهادهای رسمی به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل می‌کند.
- ملت دموکراتیک، بدون نهادینه‌شدن خودمدیریتی و مشارکت مستقیم جامعه، صرفاً مفهومی نظری باقی خواهد ماند.

ماده ۴.۵ — ملت دموکراتیک و وحدت در عین تنوع

ملت دموکراتیک، وحدت را بر اساس آزادی، برابری و مشارکت دموکراتیک تعریف می‌کند، نه بر پایه یکسان‌سازی اجباری یا حذف تفاوت‌ها.

در این چارچوب:

- تنوعات فرهنگی، زبانی و اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شوند؛
 - حقوق برابر همه شهروندان تضمین می‌گردد؛
 - و وحدت، نتیجه مشارکت آزاد، آگاهانه و برابر در حیات سیاسی و اجتماعی است.
- این مدل، پایه‌ای برای ثبات پایدار، دموکراسی عمیق، و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه‌ای متکثر فراهم می‌سازد.

ماده ۴.۶ — نقش زنان در ملت دموکراتیک

ملت دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان را یکی از پایه‌های اساسی و غیرقابل تفکیک خود می‌داند. مشارکت برابر و مؤثر زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شرط تحقق جامعه دموکراتیک و تضمین پایداری آن است. بدون آزادی، توانمندسازی و حضور فعال زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تحقق ملت دموکراتیک ممکن نخواهد بود. برابری جنسیتی نه یک مطالبه فرعی، بلکه بخشی بنیادین از تعریف ملت دموکراتیک است.

ماده ۴.۷ — جمع‌بندی مفهومی ملت دموکراتیک

ملت دموکراتیک، چارچوبی برای سازمان‌دهی دموکراتیک جامعه بر پایه اصول زیر است:

- آزادی؛
- برابری؛
- مشارکت دموکراتیک؛
- پذیرش و پاسداشت تنوع؛
- و خودمدیریتی دموکراتیک.

این مفهوم، جایگزینی برای مدل‌های اقتدارگرایی دولت-ملت و ساختارهای مبتنی بر تمرکز و یکسان‌سازی اجباری است و پایه اجتماعی جمهوری دموکراتیک ایران را تشکیل می‌دهد.

ملت دموکراتیک جامعه‌ای سیاسی-اجتماعی است که بر پایه مشارکت آزاد شهروندان و همزیستی داوطلبانه تمامی گروه‌های فرهنگی، زبانی و اعتقادی شکل می‌گیرد. ملت در این معنا نه بر اساس یک هویت یگانه، بلکه بر پایه:

- برابری؛
- مشارکت؛
- پذیرش تنوع؛
- و خودمدیریتی دموکراتیک

تعریف می‌شود. وحدت در این چارچوب، نتیجه اجبار و همگون‌سازی نیست، بلکه حاصل مشارکت آزاد، آگاهانه و برابر شهروندان در ساختن سرنوشت مشترک خویش است.

فصل سوم — دموکراسی مشارکتی

ماده ۵ — تعریف و بنیان‌های دموکراسی مشارکتی

جمهوری دموکراتیک ایران بر پایه ترکیب تکمیلی و هماهنگ «دموکراسی نمایندگی» و «دموکراسی مشارکتی» استوار است. دموکراسی نمایندگی، چارچوب انتخاب نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی را فراهم می‌سازد، و دموکراسی مشارکتی، امکان حضور مستقیم، آگاهانه و مستمر شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، نظارت و اداره امور عمومی را تضمین می‌کند.

این ترکیب، تضمین‌کننده پیوند واقعی و پایدار میان جامعه و ساختار سیاسی است و مانع تبدیل نهادهای منتخب به ساختارهایی منفصل، غیرپاسخگو یا مستقل از اراده عمومی می‌شود. در چنین چارچوبی، نهادهای نمایندگی‌کننده نه جایگزین مشارکت مستقیم جامعه، بلکه مکمل آن هستند و مشروعیت و کارآمدی خود را از تعامل مستمر با شهروندان کسب می‌کنند.

در جمهوری دموکراتیک، دموکراسی صرفاً به انتخابات دوره‌ای محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک نظام مستمر مشارکت اجتماعی تعریف می‌شود. جامعه، از طریق نهادهای دموکراتیک، شوراهای، مجامع عمومی، و سازوکارهای خودمدیریتی، نقش فعال و تعیین‌کننده در تمامی مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت ایفا می‌کند. هدف این نظام، تحقق حاکمیت واقعی مردم، نهادینه‌سازی مشارکت اجتماعی، و تضمین حضور مستمر و مؤثر شهروندان در مدیریت امور عمومی است.

ماده ۵.۱ — شوراهای و نهادهای مشارکتی

در کنار پارلمان ملی و نهادهای منتخب نمایندگی، شوراهای دموکراتیک در سطوح محلی، منطقه‌ای، استانی و تخصصی تشکیل می‌شوند. این شوراهای، به‌عنوان نهادهای خودمدیریتی دموکراتیک، امکان مشارکت مستقیم شهروندان در اداره امور عمومی را فراهم می‌سازند و نقش بنیادین در فرآیندهای تصمیم‌سازی، نظارت، اجرا و ارزیابی سیاست‌های عمومی ایفا می‌کنند.

شوراهای، بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار دموکراتیک جامعه هستند و نه صرفاً نهادهایی مشورتی یا نمادین. این نهادها، بازتاب مستقیم اراده جامعه در سطوح مختلف حکمرانی محسوب می‌شوند و امکان انتقال مستقیم مطالبات، نیازها و اولویت‌های شهروندان به ساختارهای مدیریتی را فراهم می‌سازند.

وجود شوراهای دموکراتیک، یکی از ابزارهای اساسی تحقق توزیع دموکراتیک قدرت است و از تمرکز قدرت در یک مرکز واحد جلوگیری می‌کند. این ساختار، موجب تقویت مسئولیت‌پذیری نهادهای مدیریتی و افزایش کارآمدی نظام دموکراتیک می‌شود.

ماده ۵.۲ — سازوکارهای اعمال دموکراسی مشارکتی

به منظور تضمین مشارکت مستقیم و مؤثر شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی، سازوکارهای زیر به عنوان اصول بنیادین دموکراسی مشارکتی به رسمیت شناخته شده و تضمین می‌شوند:

- برگزاری همه‌پرسی در مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، به عنوان ابزار اعمال مستقیم اراده عمومی؛
 - بودجه‌ریزی مشارکتی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی، با مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای؛
 - به رسمیت شناختن حق ابتکار قانون‌گذاری مردمی، به گونه‌ای که شهروندان بتوانند پیشنهادهای قانونی را از طریق سازوکارهای دموکراتیک ارائه، پیگیری و به فرآیند قانون‌گذاری وارد کنند؛
 - تشکیل مجامع عمومی، نشست‌های مشورتی، و جلسات پاسخگویی منظم، برای تضمین نظارت مستقیم شهروندان بر عملکرد نهادهای مدیریتی و مسئولان عمومی؛
 - تضمین حق تشکیل شوراها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی، به منظور مشارکت فعال در اداره امور عمومی و دفاع از منافع اجتماعی؛
 - تضمین دسترسی آزاد، برابر و شفاف شهروندان به اطلاعات عمومی، به عنوان پیش‌شرط نظارت آگاهانه و مشارکت مؤثر در فرآیندهای تصمیم‌گیری.
- این سازوکارها، ابزارهای عملی تحقق حاکمیت مردم و تضمین‌کننده مشارکت واقعی جامعه در اداره امور عمومی محسوب می‌شوند.

ماده ۵.۳ — خودمدیریتی دموکراتیک و پیوند جامعه و دولت

دموکراسی مشارکتی در جمهوری دموکراتیک ایران، بر اصل خودمدیریتی دموکراتیک استوار است. جامعه، از طریق نهادهای دموکراتیک خود، نقش فعال، مستمر و تعیین‌کننده در اداره امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند.

ساختارهای اداری و اجرایی، در تعامل با نهادهای دموکراتیک جامعه، وظیفه هماهنگ‌سازی، اجرا و تضمین تحقق تصمیمات دموکراتیک را بر عهده دارند. در این چارچوب، دولت نه به عنوان یک مرکز مستقل از جامعه، بلکه به عنوان بخشی از نظام گسترده‌تر دموکراتیک عمل می‌کند که مأموریت آن اجرای اراده عمومی و خدمت به جامعه است.

این ساختار، پیوند مستقیم و پایدار میان جامعه و مدیریت سیاسی را تضمین می‌کند و از شکل‌گیری فاصله یا گسست میان قدرت سیاسی و جامعه جلوگیری می‌نماید. بدین ترتیب، قدرت سیاسی همواره تحت نظارت جامعه باقی می‌ماند و مشروعیت خود را از مشارکت مستمر شهروندان کسب می‌کند.

ماده ۵.۴ — دموکراسی به عنوان یک فرآیند مستمر

در جمهوری دموکراتیک، دموکراسی نه یک واقعه مقطعی محدود به انتخابات، بلکه فرآیندی مستمر، پویا و دائمی در تمامی مراحل حکمرانی است. این فرآیند شامل مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت، ارزیابی و اصلاح سیاست‌های عمومی می‌شود.

مشارکت شهروندان، نه یک امتیاز موقت، بلکه حقی دائمی و بنیادین است که در تمامی سطوح اداره جامعه اعمال می‌شود. این مشارکت، تضمین‌کننده پاسخگویی نهادهای مدیریتی، شفافیت فرآیندهای حکمرانی، و کارآمدی نظام سیاسی است.

هدف نهایی دموکراسی مشارکتی، ایجاد جامعه‌ای است که در آن شهروندان نه صرفاً انتخاب‌کنندگان دوره‌ای، بلکه کنشگران فعال، آگاه و مستمر در شکل‌دهی به سیاست‌ها، اداره امور عمومی، و تعیین آینده مشترک خود باشند.

ماده ۵.۵ — جمع‌بندی ساختار دموکراسی مشارکتی

جمهوری دموکراتیک ایران، بر پایه ترکیب ساختاری و تکمیلی دو شکل دموکراسی استوار است:

- دموکراسی نمایندگی، به عنوان چارچوب انتخاب نهادهای رسمی حکمرانی؛
- و دموکراسی مشارکتی، به عنوان سازوکار مشارکت مستقیم و مستمر جامعه در اداره امور عمومی.

سازوکارهای دموکراسی مشارکتی شامل موارد زیر است:

- همه‌پرسی در مسائل اساسی؛
- بودجه‌ریزی مشارکتی؛
- حق ابتکار قانون‌گذاری مردمی؛
- مجامع عمومی و جلسات پاسخگویی؛
- حق تشکیل شوراها، انجمن‌ها و نهادهای مدنی؛
- و دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات عمومی.

در این چارچوب، دموکراسی یک فرآیند مستمر و جاری در تمامی مراحل تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت است و به عنوان بنیان اصلی تحقق حاکمیت مردم و تضمین جمهوریت دموکراتیک عمل می‌کند.

فصل چهارم — برابری کامل شهروندی

ماده ۶ — اصل برابری کامل شهروندی

در جمهوری دموکراتیک، تمامی شهروندان بدون هیچ‌گونه استثنا در برابر قانون برابند و از حقوق، آزادی‌ها و فرصت‌های مساوی برخوردار می‌باشند. این برابری نه یک اصل صوری یا اعلامی، بلکه بنیانی ساختاری برای سازمان‌دهی جامعه، نظام سیاسی و تمامی نهادهای عمومی است. قانون اساسی و کلیه نهادهای دموکراتیک موظف‌اند این اصل را در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تضمین و اجرا نمایند.

هیچ‌گونه تبعیض، امتیاز ویژه یا محرومیت بر اساس ویژگی‌های فردی یا اجتماعی پذیرفته نخواهد شد، از جمله تبعیض مبتنی بر:

- جنسیت یا هویت جنسیتی؛
- تعلق ملی، اتنیک یا فرهنگی؛
- زبان؛
- مذهب، باور دینی یا بی‌مذهبی؛
- گرایش فکری، سیاسی یا فلسفی؛
- وضعیت اقتصادی، طبقاتی یا اجتماعی؛
- یا هرگونه تفاوت دیگری که به تبعیض ساختاری یا اجتماعی منجر شود.

جمهوری دموکراتیک بر این اصل استوار است که تنوعات اجتماعی، فرهنگی و ملی بخشی از واقعیت جامعه‌اند و نه تهدیدی برای وحدت، بلکه یکی از بنیادهای دموکراسی محسوب می‌شوند. ساختار سیاسی و اداری کشور باید بازتاب این تنوعات باشد و شرایط مشارکت برابر تمامی شهروندان را فراهم سازد.

ماده ۶.۱ — برابری به‌عنوان اصل ساختاری

اصل برابری، صرفاً به معنای برابری حقوق در برابر قانون نیست، بلکه به معنای برابری واقعی در دسترسی به فرصت‌ها، منابع عمومی، مشارکت سیاسی، و امکان تأثیرگذاری مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های عمومی است. جمهوری دموکراتیک موظف است شرایطی را فراهم آورد که تمامی شهروندان بتوانند به‌صورت برابر در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند و از امکانات عمومی بهره‌مند شوند.

تحقق برابری مستلزم رفع ساختارهای تبعیض‌آمیز، تضمین عدالت اجتماعی، و ایجاد سازوکارهایی است که از بازتولید نابرابری‌های ساختاری جلوگیری کنند. این اصل تضمین می‌کند که هیچ فرد یا گروهی به‌دلیل هویت، پیشینه، موقعیت اجتماعی یا شرایط اقتصادی خود از حقوق و فرصت‌های برابر محروم نگردد.

ماده ۶.۲ — اصل برابری در برابر حاکمیت اکثریت

در جمهوری دموکراتیک، اصل حاکمیت مردم همواره با اصل برابری حقوق شهروندان همراه است. هیچ اکثریتی حق ندارد اراده خود را به‌گونه‌ای بر اقلیت‌ها تحمیل کند که به نقض حقوق بنیادین آنان منجر شود. دموکراسی نه صرفاً حاکمیت عددی اکثریت، بلکه نظامی مبتنی بر احترام به حقوق برابر تمامی شهروندان است.

قانون اساسی جمهوری دموکراتیک، ضامن حقوق تمامی شهروندان است و از حقوق اقلیت‌ها در برابر هرگونه تبعیض، حذف، سرکوب یا سلطه محافظت می‌کند. این اصل، تضمین‌کننده همزیستی دموکراتیک، ثبات اجتماعی و صلح پایدار در جامعه‌ای متکثر است.

ماده ۶.۳ — برابری و آزادی زنان

جمهوری دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان را به عنوان یکی از ارکان بنیادین دموکراسی به رسمیت می‌شناسد. آزادی و برابری زنان نه موضوعی فرعی یا حاشیه‌ای، بلکه یکی از معیارهای اساسی دموکراتیک بودن نظام سیاسی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند دموکراتیک تلقی شود، مگر آنکه زنان به طور کامل از حقوق برابر، فرصت‌های برابر و امکان مشارکت برابر در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.

در جمهوری دموکراتیک:

- زنان از تمامی حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت برابر برخوردارند؛
- هرگونه تبعیض، سلطه یا خشونت مبتنی بر جنسیت ممنوع است؛
- مشارکت برابر زنان در نهادهای تصمیم‌گیری، مدیریتی و دموکراتیک تضمین می‌شود؛
- موانع ساختاری و اجتماعی مشارکت زنان شناسایی و رفع می‌گردد؛
- ساختارهای مدیریتی و دموکراتیک باید بازتاب حضور برابر زنان در تمامی سطوح باشند.

جمهوری دموکراتیک، با نفی ساختارهای مردسالار و تبعیض جنسیتی، شرایطی را فراهم می‌آورد که زنان بتوانند به عنوان شهروندان آزاد و برابر، نقشی فعال و تعیین‌کننده در شکل‌دهی به جامعه و آینده سیاسی ایفا کنند. این اصل نه تنها تضمین‌کننده آزادی زنان، بلکه تضمین‌کننده آزادی و دموکراسی جامعه به عنوان یک کل است.

ماده ۶.۴ — جمع‌بندی اصل برابری کامل شهروندی

برابری کامل شهروندی یکی از پایه‌های اساسی جمهوری دموکراتیک است. این اصل تضمین می‌کند که تمامی شهروندان، بدون توجه به تفاوت‌های فردی یا اجتماعی، از حقوق برابر برخوردار باشند و بتوانند در شکل‌دهی به نظام سیاسی و اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.

همه شهروندان، بدون تبعیض بر اساس:

- جنسیت؛
- هویت جنسیتی؛
- تعلق ملی یا اثنیکی؛
- زبان؛
- مذهب یا بی‌مذهبی؛
- گرایش فکری یا سیاسی؛
- موقعیت اقتصادی یا اجتماعی؛

در برابر قانون برابرند. برابری در این چارچوب نه تنها حقوقی، بلکه واقعی و مؤثر در دسترسی به فرصت‌ها، منابع و مشارکت در قدرت است. هیچ اکثریتی حق نقض حقوق اقلیت‌ها را ندارد.

فصل پنجم — برابری جنسیتی

ماده ۷ — اصل برابری جنسیتی

در جمهوری دموکراتیک ایران، زنان و مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برابرند. این برابری نه صرفاً یک اصل حقوقی، بلکه یکی از پایه‌های بنیادین نظم دموکراتیک و شرط تحقق آزادی، عدالت و توسعه پایدار در جامعه است.

هیچ‌گونه تبعیض، محدودیت یا امتیاز بر اساس جنسیت پذیرفته نخواهد شد. قانون اساسی و تمامی نهادهای عمومی موظف‌اند برابری کامل زنان و مردان را در تمامی سطوح تضمین کرده و موانع ساختاری، حقوقی و اجتماعی تحقق این برابری را برطرف نمایند.

ماده ۷.۱ — رفع تبعیض‌های تاریخی

جمهوری دموکراتیک، با پذیرش این واقعیت که زنان در نتیجه ساختارهای تاریخی مردسالار و نظام‌های اقتدارگرا با تبعیض‌های ساختاری مواجه بوده‌اند، موظف است:

- کلیه قوانین، مقررات و رویه‌های تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت را لغو نماید؛
- سیاست‌های جبرانی، اصلاحی و حمایتی برای رفع نابرابری‌های تاریخی اجرا کند؛
- شرایط مشارکت برابر زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم سازد.

هدف این اقدامات، تحقق برابری واقعی و رفع موانع ساختاری مشارکت زنان در حیات عمومی است.

ماده ۷.۲ — مشارکت برابر زنان در قدرت و مدیریت

جمهوری دموکراتیک موظف است حضور و مشارکت برابر زنان را در تمامی سطوح تصمیم‌گیری تضمین نماید. این اصل شامل:

- مشارکت برابر زنان در نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی؛
- حضور برابر زنان در مدیریت سیاسی، اداری و اقتصادی؛
- تضمین مشارکت زنان در شوراهای دموکراتیک و نهادهای خودمدیریتی؛
- رفع موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی مشارکت زنان.

دموکراسی بدون مشارکت برابر زنان ناقص است و حضور فعال آنان در ساختارهای قدرت، یکی از معیارهای اساسی دموکراتیک بودن نظام سیاسی محسوب می‌شود.

ماده ۷.۳ — امنیت و آزادی زنان

جمهوری دموکراتیک موظف است امنیت، کرامت و آزادی زنان را در تمامی عرصه‌های زندگی تضمین کند. این تعهد شامل:

- جلوگیری از تمامی اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت؛
 - حمایت قانونی، قضایی و اجتماعی از قربانیان خشونت؛
 - ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از خشونت جنسیتی؛
 - تضمین حق زنان برای زندگی آزاد، امن و برابر.
- هیچ‌گونه خشونت، اجبار یا سلطه مبتنی بر جنسیت قابل پذیرش نیست.

ماده ۷.۴ — برابری در آموزش و اقتصاد

جمهوری دموکراتیک موظف است فرصت‌های برابر آموزشی، حرفه‌ای و اقتصادی را برای زنان فراهم سازد. این اصل شامل:

- دسترسی برابر زنان به آموزش در تمامی سطوح؛
- دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی؛
- برابری دستمزد برای کار برابر؛
- رفع تبعیض در محیط‌های کاری؛
- و تضمین استقلال اقتصادی زنان.

مشارکت برابر زنان در اقتصاد، بخشی اساسی از عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و تقویت بنیان‌های دموکراتیک جامعه است.

ماده ۷.۵ — آزادی زنان به عنوان شاخص آزادی جامعه

در جمهوری دموکراتیک، آزادی زنان یکی از شاخص‌های بنیادین آزادی جامعه تلقی می‌شود. جامعه‌ای که زنان در آن آزاد و برابر نباشند، نمی‌تواند جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک باشد.

آزادی زنان، نه تنها به معنای رفع تبعیض، بلکه به معنای مشارکت فعال، برابر و مؤثر آنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. تحقق آزادی زنان، شرط تحقق دموکراسی واقعی و یکی از پایه‌های اساسی جمهوری دموکراتیک محسوب می‌شود.

ماده ۷.۶ — جمع‌بندی اصل برابری جنسیتی

برابری جنسیتی یکی از ارکان بنیادین جمهوری دموکراتیک ایران است. این اصل، با تضمین برابری حقوقی، مشارکت برابر، رفع تبعیض‌های تاریخی، و حفاظت از آزادی و امنیت زنان، زمینه تحقق جامعه‌ای آزاد، برابر و دموکراتیک را فراهم می‌سازد.

جمهوری دموکراتیک موظف است:

- قوانین تبعیض‌آمیز را لغو نماید؛
- سیاست‌های جبرانی برای رفع نابرابری‌های تاریخی اجرا کند؛

- مشارکت برابر زنان در قدرت و مدیریت را تضمین نماید؛
- با خشونت مبتنی بر جنسیت به صورت قاطع مقابله کند؛
- و برابری دستمزد و فرصت‌های اقتصادی را تضمین نماید.

بدون آزادی و برابری کامل زنان، دموکراسی ناقص خواهد بود و تحقق جمهوری دموکراتیک در معنای عمیق و واقعی آن امکان‌پذیر نخواهد شد.

فصل ششم — تنوع فرهنگی در چارچوب وحدت دموکراتیک

ماده ۸ — اصل به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، زبانی و اجتماعی

جمهوری دموکراتیک ایران، تنوع فرهنگی، زبانی، ملی و اجتماعی جامعه ایران را به عنوان بخشی بنیادین از واقعیت تاریخی، اجتماعی و انسانی کشور و به مثابه یکی از سرمایه‌های اساسی ملی به رسمیت می‌شناسد. این تنوعات نه عامل تفرقه یا تهدید بلکه بخشی از بنیان‌های غنای فرهنگی، پویایی اجتماعی، خلاقیت تاریخی، و استحکام نظم دموکراتیک جامعه محسوب می‌شوند.

در این چارچوب، جمهوری دموکراتیک بر این اصل استوار است که ساختار سیاسی، حقوقی و اداری کشور باید بازتاب‌دهنده تنوعات واقعی جامعه باشد و شرایط مشارکت برابر تمامی شهروندان و جوامع را در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تضمین نماید. به رسمیت شناختن تنوعات، پیش شرط تحقق دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و انسجام پایدار ملی است. تجربه تاریخی نشان داده است که نفی تنوعات فرهنگی و تلاش برای یکسان‌سازی اجباری، از عوامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی، بی‌عدالتی اجتماعی و گسست میان دولت و جامعه بوده است. جمهوری دموکراتیک، با جایگزین کردن اصل برابری، احترام متقابل و پذیرش تنوع، چارچوبی پایدار برای همزیستی دموکراتیک و وحدت اجتماعی فراهم می‌سازد.

ماده ۸.۱ — به رسمیت شناختن زبان‌ها، فرهنگ‌ها، ادیان و آیین‌ها

تمامی زبان‌ها، فرهنگ‌ها، سنت‌ها، ادیان، آیین‌ها و اشکال هویتی جوامع ساکن ایران، به عنوان بخشی از میراث مشترک انسانی و تاریخی کشور، به رسمیت شناخته می‌شوند و از حمایت کامل قانونی برخوردار خواهند بود. هیچ زبان، فرهنگ، دین یا هویت اجتماعی به عنوان برتر یا فروتر تلقی نمی‌شود، و تمامی شهروندان از حق حفظ، توسعه، انتقال و ابراز آزادانه هویت فرهنگی و زبانی خود برخوردارند.

در جمهوری دموکراتیک ایران:

- آموزش زبان مادری برای تمامی شهروندان تضمین می‌شود؛
- آموزش به زبان مادری، در کنار آموزش زبان مشترک کشور، به عنوان بخشی از نظام آموزشی رسمی به رسمیت شناخته می‌شود؛
- زبان مشترک کشور، به عنوان ابزار ارتباط، هماهنگی و تعامل ملی، در کنار سایر زبان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدون آنکه به ابزاری برای حذف یا تضعیف سایر زبان‌ها تبدیل شود؛
- حفاظت، توسعه، احیا و انتقال میراث فرهنگی تمامی جوامع ساکن کشور تضمین می‌شود؛

- نهادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و آموزشی حق دارند آزادانه و بدون مداخله تبعیض آمیز، در راستای حفظ و توسعه فرهنگ، زبان و هویت خود فعالیت نمایند.
- این سیاست‌ها با هدف تضمین برابری واقعی شهروندان، رفع پیامدهای تاریخی تبعیض فرهنگی و زبانی، و تقویت بنیان‌های دموکراسی فرهنگی اتخاذ می‌شوند.

ماده ۸.۲ — وحدت دموکراتیک و نفی یکسان‌سازی اجباری

وحدت جمهوری دموکراتیک ایران بر پایه شهروندی برابر، آزادی، عدالت، قانون اساسی دموکراتیک و مشارکت آزادانه تمامی شهروندان استوار است، نه بر اساس یکسان‌سازی اجباری فرهنگی، زبانی یا هویتی.

جمهوری دموکراتیک، مفهوم وحدت ملی را به عنوان یک فرآیند دموکراتیک تعریف می‌کند که بر مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و برابر تمامی شهروندان در چارچوب یک نظم سیاسی مشترک استوار است. این وحدت، نه نتیجه اجبار، حذف تفاوت‌ها یا سلطه فرهنگی، بلکه نتیجه پذیرش، احترام و سازمان‌دهی دموکراتیک تنوعات در چارچوب قانون اساسی و نظم دموکراتیک است.

وحدت پایدار، تنها زمانی تحقق می‌یابد که تمامی شهروندان و جوامع، بدون تبعیض و بدون احساس حذف یا حاشیه‌نشینی، بتوانند در شکل‌دهی به حیات مشترک سیاسی و اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.

ماده ۸.۳ — تنوع فرهنگی و ساختار دموکراتیک

تنوع فرهنگی نه تنها با انسجام سرزمینی، قانون اساسی و نظم دموکراتیک در تعارض نیست، بلکه یکی از عوامل تقویت‌کننده و تکمیل‌کننده آن‌ها محسوب می‌شود. جمهوری دموکراتیک، با تکیه بر اصول خودمدیبری دموکراتیک، توزیع قدرت، و مشارکت محلی، امکان مدیریت دموکراتیک امور فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را در سطوح مختلف فراهم می‌سازد.

این ساختار، ضمن حفظ چارچوب سیاسی و حقوقی مشترک کشور، به جوامع مختلف امکان می‌دهد در اداره امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعی خود نقش فعال ایفا کنند. چنین رویکردی موجب تقویت اعتماد اجتماعی، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، و جلوگیری از تمرکز قدرت و سلطه فرهنگی می‌شود.

ساختار دموکراتیک مبتنی بر پذیرش تنوع، نه تنها موجب تضعیف وحدت نمی‌شود، بلکه پایه‌های انسجام پایدار، همبستگی اجتماعی و ثبات سیاسی را تقویت می‌کند.

ماده ۸.۴ — تنوع فرهنگی به عنوان پایه ثبات، عدالت و دموکراسی

جمهوری دموکراتیک ایران بر این اصل بنیادین استوار است که ثبات پایدار سیاسی، انسجام اجتماعی و توسعه دموکراتیک، تنها از طریق تحقق عدالت، تضمین برابری و پذیرش تنوعات اجتماعی امکان‌پذیر است.

تلاش برای انکار، سرکوب یا حذف تنوعات فرهنگی، زبانی و اجتماعی، موجب ایجاد بی‌اعتمادی، گسست اجتماعی، و بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. در مقابل، پذیرش، حمایت و سازمان‌دهی دموکراتیک این تنوعات، موجب تقویت همزیستی دموکراتیک، افزایش مشارکت اجتماعی، و تحکیم بنیان‌های نظم سیاسی پایدار خواهد شد.

تنوع فرهنگی، نه یک چالش برای دموکراسی، بلکه یکی از منابع اصلی غنا، پویایی و پایداری آن محسوب می‌شود.

ماده ۸.۵ — جمع‌بندی اصل تنوع فرهنگی در چارچوب وحدت دموکراتیک

در جمهوری دموکراتیک ایران، تنوع فرهنگی، زبانی و ملی بخشی جدایی‌ناپذیر از بنیاد وحدت دموکراتیک است و نه مانعی در برابر آن. وحدت سیاسی کشور بر پایه شهروندی برابر، قانون اساسی دموکراتیک، احترام متقابل، و مشارکت آزادانه تمامی شهروندان استوار است.

در جمهوری دموکراتیک:

- تنوع فرهنگی، زبانی و ملی به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و انسانی به‌رسمیت شناخته می‌شود؛
- آموزش زبان مادری تضمین می‌شود و به‌عنوان بخشی از نظام آموزشی رسمی مورد حمایت قرار می‌گیرد؛
- زبان مشترک کشور به‌عنوان ابزار ارتباط و هماهنگی ملی، در کنار سایر زبان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
- هیچ زبان، فرهنگ یا هویتی به‌عنوان برتر یا فروتر تلقی نمی‌شود؛
- نهادهای فرهنگی و اجتماعی از آزادی کامل برای فعالیت در راستای حفظ و توسعه فرهنگ‌های خود برخوردارند.

وحدت ملی در این چارچوب، نه بر اساس اجبار، یکسان‌سازی یا حذف تفاوت‌ها، بلکه بر اساس برابری، عدالت، آزادی و مشارکت داوطلبانه تمامی شهروندان شکل می‌گیرد. جمهوری دموکراتیک، با پذیرش و حمایت از تنوعات فرهنگی و زبانی، زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای آزاد، برابر، دموکراتیک، و پایدار را فراهم می‌سازد.

فصل هفتم — سکولاریسم

ماده ۹ — اصل سکولاریسم و بی‌طرفی دولت

جمهوری دموکراتیک ایران بر اصل بنیادین سکولاریسم استوار است. در این چارچوب، دولت نهادی مدنی، غیرایدئولوژیک و بی‌طرف در امور دینی، اعتقادی و فلسفی است و مشروعیت آن نه از دین، ایدئولوژی یا هر نظام فکری خاص، بلکه صرفاً از اراده آزاد، آگاهانه و دموکراتیک شهروندان ناشی می‌شود. دولت، نماینده تمامی شهروندان، با هر باور یا بی‌باوری، است و موظف است برابری کامل آنان را در برابر قانون تضمین نماید.

در جمهوری دموکراتیک، هیچ دین، مذهب، عقیده یا نظام فکری دارای امتیاز قانونی، سیاسی یا نهادی نخواهد بود. دولت، نه مدافع و نه مخالف هیچ باور خاصی است، بلکه وظیفه بنیادین آن تضمین آزادی، برابری، امنیت حقوقی، و همزیستی مسالمت‌آمیز تمامی شهروندان، بدون توجه به باورها یا عدم باورهای آنان، است.

بی‌طرفی دولت در امور اعتقادی، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق دموکراسی، برابری شهروندان، و جلوگیری از تبدیل قدرت سیاسی به ابزار سلطه ایدئولوژیک یا دینی است.

ماده ۹.۱ — آزادی کامل عقیده، وجدان و باور

آزادی عقیده، باور، وجدان و اندیشه، یکی از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب شهروندان است و در جمهوری دموکراتیک به طور کامل تضمین می‌شود. این آزادی شامل حق انتخاب، تغییر، ابراز یا عدم ابراز هرگونه باور دینی، فلسفی، فکری یا غیردینی است.

در این چارچوب:

- آزادی اعتقاد به هر دین، مذهب یا باور تضمین می‌شود؛
 - آزادی عدم اعتقاد به هر دین یا باور تضمین می‌شود؛
 - آزادی تغییر دین، مذهب یا عقیده، بدون هیچ‌گونه فشار، تهدید، مجازات یا محرومیت تضمین می‌شود؛
 - آزادی بیان، نقد، بررسی، یا عدم پذیرش باورهای دینی یا ایدئولوژیک، در چارچوب حقوق و آزادی‌های دموکراتیک تضمین می‌شود؛
 - هیچ فردی به دلیل باور، عدم باور، یا تغییر باور خود، مورد تبعیض، محرومیت، تهدید یا فشار قرار نخواهد گرفت.
- این اصل، تضمین‌کننده آزادی واقعی وجدان و یکی از پایه‌های اساسی شکل‌گیری جامعه‌ای آزاد، برابر و دموکراتیک است.

ماده ۹.۲ — جدایی نهاد دین و نهاد دولت

در جمهوری دموکراتیک، نهادهای دینی از ساختار دولت، نظام حکمرانی و نهادهای رسمی قدرت سیاسی جدا هستند. این جدایی، تضمین‌کننده استقلال متقابل نهادهای دینی و دولت، و مانع از مداخله دین در اعمال قدرت سیاسی یا مداخله دولت در امور اعتقادی شهروندان است.

نهادهای دینی، همانند سایر نهادهای اجتماعی، حق دارند در چارچوب قانون و اصول دموکراتیک، آزادانه فعالیت کنند، مراسم خود را برگزار نمایند، و به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بپردازند. با این حال، این نهادها هیچ نقش رسمی، ساختاری یا تعیین‌کننده‌ای در فرآیندهای قانون‌گذاری، اداره امور عمومی، یا اعمال قدرت سیاسی نخواهند داشت.

قانون‌گذاری، نظام قضایی، آموزش عمومی، و مدیریت امور عمومی، بر اساس اصول حقوق مدنی، اراده عمومی، عقلانیت جمعی، و معیارهای دموکراتیک انجام می‌گیرد، نه بر اساس آموزه‌های دینی یا ایدئولوژیک خاص. این اصل، تضمین‌کننده بی‌طرفی دولت، برابری شهروندان، و استقلال نظام حقوقی از هرگونه سلطه اعتقادی است.

ماده ۹.۳ — نفی دولت ایدئولوژیک

جمهوری دموکراتیک ایران، هرگونه پیوند ساختاری میان دولت و یک دین، ایدئولوژی، یا نظام فکری خاص را نفی می‌کند. دولت، نهادی مدنی، پاسخگو و مبتنی بر اراده عمومی است و نباید به ابزاری برای تحمیل یا ترویج اجباری باورهای خاص تبدیل شود.

تجربه تاریخی نشان داده است که دولت‌های مبتنی بر ایدئولوژی یا دین، به تمرکز قدرت، حذف تنوعات اجتماعی، محدودسازی آزادی‌های فردی، و نقض اصول دموکراتیک منجر می‌شوند. جمهوری دموکراتیک، با استقرار یک دولت سکولار،

شرایطی را فراهم می‌سازد که در آن قدرت سیاسی در خدمت جامعه و تحت نظارت شهروندان قرار داشته باشد، نه در خدمت یک ایدئولوژی خاص.

تحقق جمهوریت دموکراتیک، مستلزم وجود دولتی غیرایدئولوژیک، بی‌طرف و پاسخگو است که مشروعیت خود را از اراده شهروندان، و نه از مشروعیت‌های فرااجتماعی یا اعتقادی، کسب نماید.

ماده ۹.۴ — سکولاریسم به عنوان تضمین برابری و دموکراسی

سکولاریسم در جمهوری دموکراتیک، نه به معنای حذف دین از جامعه، بلکه به معنای تضمین برابری تمامی باورها در برابر قانون، و جلوگیری از تبدیل هر باور خاص به ابزار سلطه سیاسی است. این اصل، امکان همزیستی دموکراتیک میان پیروان ادیان مختلف، افراد بی‌دین، و تمامی شهروندان با باورهای گوناگون را فراهم می‌سازد.

دولت سکولار، با حفظ بی‌طرفی خود، به طور برابر از آزادی دین، آزادی بی‌دینی، و آزادی وجدان محافظت می‌کند و مانع از آن می‌شود که قدرت سیاسی برای تحمیل، محدودسازی یا امتیازدهی به باورهای خاص مورد استفاده قرار گیرد. سکولاریسم، یکی از پایه‌های اساسی تضمین حقوق بشر، برابری شهروندان، و تحقق دموکراسی پایدار است.

ماده ۹.۵ — جمع‌بندی اصل سکولاریسم

سکولاریسم در جمهوری دموکراتیک ایران، تضمین‌کننده آزادی وجدان، برابری شهروندان، و بی‌طرفی کامل دولت در امور اعتقادی است. دولت، نهادی مدنی، غیرایدئولوژیک و پاسخگو است که بر اساس اراده مردم و اصول دموکراتیک اداره می‌شود. در جمهوری دموکراتیک:

- دولت نهادی مدنی، غیرایدئولوژیک و بی‌طرف در امور اعتقادی است؛
- هیچ دین، مذهب یا ایدئولوژی دارای امتیاز قانونی یا سیاسی نخواهد بود؛
- آزادی اعتقاد، عدم اعتقاد، و تغییر باور به طور کامل تضمین می‌شود؛
- هیچ فردی به دلیل باور یا بی‌باوری خود مورد تبعیض یا محرومیت قرار نخواهد گرفت؛
- نهاد دین و نهاد دولت از یکدیگر جدا هستند؛
- قانون‌گذاری و اداره امور عمومی بر اساس اصول دموکراتیک و حقوق مدنی انجام می‌شود.

سکولاریسم، یکی از ارکان بنیادین جمهوری دموکراتیک و شرط اساسی تحقق آزادی، برابری، جمهوریت و شکل‌گیری جامعه‌ای آزاد، عادلانه و دموکراتیک است.

فصل هشتم — ساختار غیرمتمرکز و خودمدیریتی دموکراتیک

ماده ۱۰ — اصل ساختار غیرمتمرکز و توزیع دموکراتیک قدرت

جمهوری دموکراتیک ایران بر اصل بنیادین توزیع دموکراتیک قدرت و نفی تمرکزگرایی اقتدارگرا استوار است. در این چارچوب، ساختار سیاسی، اداری و مدیریتی کشور باید بازتاب‌دهنده تنوعات اجتماعی، فرهنگی، زبانی و ملی جامعه باشد و شرایط مشارکت مستقیم، مؤثر و مستمر شهروندان را در اداره امور عمومی فراهم سازد.

ساختار جمهوری دموکراتیک بر پایه پیوند تکمیلی میان «جمهوریت» در سطح ملی و «خودمدیریتی دموکراتیک» در سطوح محلی و منطقه‌ای تعریف می‌شود. این بدان معناست که حاکمیت ملی، از طریق نهادهای منتخب سراسری اعمال می‌شود، در حالی که جوامع محلی و منطقه‌ای نیز از حق و ظرفیت قانونی برای مدیریت امور مربوط به خود، در چارچوب قانون اساسی و نظم دموکراتیک، برخوردارند.

این ساختار، تضمین‌کننده مشارکت واقعی شهروندان، جلوگیری از تمرکز قدرت، افزایش کارآمدی نظام مدیریتی، و تقویت مشروعیت دموکراتیک ساختار حکمرانی است.

ماده ۱۰.۱ — توزیع چندسطحی قدرت سیاسی و اداری

در جمهوری دموکراتیک ایران، قدرت سیاسی و اداری در سه سطح اصلی و مکمل توزیع می‌شود، به گونه‌ای که هر سطح از حکمرانی دارای صلاحیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های مشخص و تعریف‌شده در چارچوب قانون اساسی باشد:

الف) سطح محلی (شهر، روستا، محله)

در سطح محلی، شوراهای منتخب دموکراتیک مسئول مدیریت مستقیم امور مربوط به زندگی روزمره شهروندان هستند. این مسئولیت‌ها شامل:

- مدیریت خدمات عمومی؛
- برنامه‌ریزی شهری و توسعه محلی؛
- مدیریت امور آموزشی و فرهنگی در چارچوب سیاست‌های ملی؛
- توسعه زیرساخت‌های محلی؛
- و پاسخگویی مستقیم به نیازها و مطالبات شهروندان.

این سطح، نزدیک‌ترین سطح حکمرانی به شهروندان است و نقش بنیادینی در تحقق مشارکت مستقیم جامعه در اداره امور ایفا می‌کند.

ب) سطح منطقه‌ای و استانی

در سطح منطقه‌ای و استانی، نهادهای منتخب منطقه‌ای وظیفه هماهنگی و مدیریت سیاست‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ملی بر عهده دارند. این سطح، نقش واسط میان سطح محلی و سطح ملی را ایفا می‌کند و مسئول ایجاد هماهنگی میان مناطق مختلف و تضمین توسعه متوازن منطقه‌ای است.

ج) سطح سراسری

در سطح سراسری، نهادهای منتخب سراسری مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های کلان کشور هستند. این مسئولیت‌ها شامل:

- تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی؛
- مدیریت روابط خارجی؛
- دفاع و امنیت ملی؛
- تدوین قوانین سراسری؛
- و هماهنگی میان مناطق مختلف کشور.

اصل بنیادین در این ساختار آن است که امور عمومی تا حد امکان در نزدیک‌ترین سطح به شهروندان مدیریت شوند، و تنها موضوعاتی که ماهیت سراسری دارند، در سطح ملی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

ماده ۱۰۲ — اصل خودمدیریتی دموکراتیک

خودمدیریتی دموکراتیک به معنای حق و توان قانونی جوامع محلی و منطقه‌ای برای مشارکت فعال، مستقیم و مؤثر در اداره امور مربوط به خود، در چارچوب قانون اساسی و نظم سیاسی مشترک کشور است.

این اصل شامل موارد زیر است:

- اختیار برنامه‌ریزی و مدیریت امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های ملی؛
- مدیریت و هدایت توسعه اقتصادی منطقه‌ای؛
- تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی متناسب با ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه؛
- و مشارکت مستقیم شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری محلی.

خودمدیریتی دموکراتیک، به هیچ وجه به معنای تجزیه، گسست یا تضعیف وحدت کشور نیست، بلکه شکلی پیشرفته از سازمان‌دهی دموکراتیک قدرت در چارچوب یک جمهوری واحد است. این مدل، با تقویت مشارکت شهروندان و توزیع عادلانه قدرت، موجب تحکیم وحدت ملی، افزایش عدالت منطقه‌ای، و تقویت مشروعیت نظام سیاسی می‌شود.

ماده ۱۰۳ — اصل وحدت در عین تنوع

جمهوری دموکراتیک ایران کشوری واحد و دارای حاکمیت ملی مشترک است. با این حال، این وحدت نه بر پایه تمرکزگرایی اقتدارگرا یا یکسان‌سازی اجباری، بلکه بر پایه برابری شهروندان، عدالت، و مشارکت دموکراتیک استوار است.

تنوعات ملی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی، از طریق سازوکارهای خودمدیریتی دموکراتیک، در چارچوب قانون اساسی سازمان‌دهی می‌شوند. این ساختار، مانع شکل‌گیری تبعیض ساختاری، تمرکز نابرابر قدرت، و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود و زمینه‌ساز انسجام پایدار و همزیستی دموکراتیک در جامعه‌ای متکثر است.

وحدت ملی، در این چارچوب، نتیجه مشارکت آزادانه، آگاهانه و برابر تمامی شهروندان در یک نظم سیاسی مشترک است.

ماده ۱۰۴ — تفکیک، توازن و نظارت نهادی در ساختار غیرمتمرکز

ساختار غیرمتمرکز جمهوری دموکراتیک ایران، بر پایه اصول تفکیک قوا، توازن نهادی، و نظارت دموکراتیک در تمامی سطوح حکمرانی استوار است. این ساختار شامل:

- تفکیک قوا در سطح ملی میان نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی؛
 - استقلال نسبی و قانونی نهادهای محلی و منطقه ای منتخب؛
 - استقرار نظام مالی عادلانه میان سطح ملی و سطوح منطقه ای و محلی؛
 - ایجاد سازوکارهای حقوقی و نهادی برای حل اختلاف میان سطوح مختلف حکمرانی.
- هیچ سطحی از قدرت، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، خارج از چارچوب قانون اساسی، نظارت عمومی، و اصول دموکراتیک قرار نخواهد داشت.

ماده ۱۰۵ — عدالت منطقه ای و توسعه متوازن

تمرکزگرایی تاریخی، موجب شکل گیری نابرابری های عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی میان مناطق مختلف کشور شده است. جمهوری دموکراتیک موظف است با اتخاذ سیاست های عادلانه، این نابرابری ها را کاهش داده و شرایط توسعه متوازن را فراهم سازد.

این تعهد شامل موارد زیر است:

- توزیع عادلانه منابع ملی میان تمامی مناطق کشور؛
 - کاهش شکاف های توسعه ای میان مناطق مختلف؛
 - اولویت دادن به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته؛
 - توسعه متوازن زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در سراسر کشور.
- توسعه متوازن منطقه ای، یکی از ارکان بنیادین تثبیت دموکراسی، تقویت همبستگی ملی، و تضمین ثبات پایدار سیاسی و اجتماعی است.

ماده ۱۰۶ — نقش شوراهای ساختار غیرمتمرکز

شوراهای دموکراتیک، پایه های اساسی نظام خودمدیریتی دموکراتیک محسوب می شوند. این شوراهای:

- از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و دموکراتیک شکل می گیرند؛
- در برابر شهروندان پاسخگو هستند؛
- امکان نظارت، بازخواست و عزل مسئولان را فراهم می کنند؛
- مکمل نهادهای ملی هستند و در چارچوب نظام سیاسی مشترک فعالیت می کنند.

شوراها، ابزارهای اصلی پیوند مستقیم میان جامعه و ساختار اداری هستند و نقش مهمی در جلوگیری از تمرکز قدرت، افزایش پاسخگویی، و تقویت مشارکت شهروندان ایفا می‌کنند.

ماده ۱۰۷ — جمع‌بندی اصل ساختار غیرمتمرکز و خودمدیریتی دموکراتیک

ساختار غیرمتمرکز و مبتنی بر خودمدیریتی دموکراتیک، یکی از ستون‌های اساسی جمهوری دموکراتیک ایران محسوب می‌شود. این ساختار:

- تمرکزگرایی اقتدارگرا را نفی می‌کند؛
- تنوعات اجتماعی، فرهنگی و منطقه‌ای را در چارچوب دموکراتیک سازمان‌دهی می‌کند؛
- مشارکت مستقیم و مؤثر شهروندان را در اداره امور عمومی تضمین می‌نماید؛
- عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن را تقویت می‌کند؛
- وحدت سیاسی کشور را بر پایه برابری، آزادی و مشارکت دموکراتیک تثبیت می‌سازد.

در این چارچوب، قدرت سیاسی در سه سطح مکمل توزیع می‌شود:

۱. سطح محلی؛

۲. سطح منطقه‌ای و استانی؛

۳. سطح ملی.

خودمدیریتی دموکراتیک شامل اختیار برنامه‌ریزی آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه اقتصادی منطقه‌ای، و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها است.

این مدل، نه بازتولید دولت-ملت مرکزگرا و نه الگوی تجزیه‌گرا، بلکه شکلی نوین از سازمان‌دهی دموکراتیک قدرت در چارچوب یک جمهوری واحد، متکثر و دموکراتیک است که بر پایه حاکمیت مردم، توزیع عادلانه قدرت، و مشارکت برابر شهروندان استوار می‌باشد.

فصل نهم — ساختار قوای دموکراتیک

ماده ۱۱ — اصول بنیادین ساختار قوای دموکراتیک

ساختار قدرت در جمهوری دموکراتیک ایران بر پایه اصول بنیادین حاکمیت مردم، تفکیک وظایف، توزیع دموکراتیک قدرت، استقلال نهادی، و پاسخگویی دائمی نهادهای عمومی شکل می‌گیرد. هدف این ساختار، جلوگیری از تمرکز قدرت، تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندان، و تأمین اداره دموکراتیک، شفاف و پاسخگو در تمامی سطوح حکمرانی است.

در جمهوری دموکراتیک، هیچ نهاد، مقام یا ساختاری منشأ مستقل قدرت محسوب نمی‌شود. تمامی نهادهای حکمرانی مشروعیت خود را از اراده آزاد شهروندان و قانون اساسی دموکراتیک کسب می‌کنند و موظف به اعمال قدرت صرفاً در چارچوب قانون و در خدمت منافع عمومی هستند.

قدرت سیاسی، نه یک امتیاز ذاتی یا دائمی، بلکه مسئولیتی عمومی است که به‌طور موقت از سوی جامعه به نهادهای منتخب واگذار می‌شود و همواره تحت نظارت و ارزیابی عمومی قرار دارد.

ماده ۱۱.۱ — قوه قانون‌گذاری دموکراتیک

قوه قانون‌گذاری، بیانگر اراده عمومی و نماینده مستقیم شهروندان در فرآیند قانون‌گذاری است. این قوه از طریق انتخابات آزاد، برابر، شفاف و دوره‌ای شکل می‌گیرد و یکی از ارکان اساسی تحقق حاکمیت مردم محسوب می‌شود. وظایف و مسئولیت‌های اصلی قوه قانون‌گذاری عبارت‌اند از:

- تدوین، بررسی و تصویب قوانین در چارچوب قانون اساسی و اصول دموکراتیک؛
 - نظارت بر عملکرد قوه اجرایی و سایر نهادهای عمومی؛
 - بررسی و تصویب بودجه عمومی و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف منابع ملی؛
 - تضمین انطباق قوانین با اصول حقوق بشر، حقوق شهروندی، و ارزش‌های دموکراتیک؛
 - ایجاد چارچوب‌های قانونی لازم برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و برابری.
- قانون‌گذاری در جمهوری دموکراتیک، فرآیندی شفاف، پاسخگو و مشارکتی است. شهروندان نیز از طریق سازوکارهای دموکراتیک، از جمله ابتکار قانون‌گذاری مردمی، مشارکت در مجامع عمومی، و نظارت مدنی، حق مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری را دارند.

ماده ۱۱.۲ — قوه اجرایی دموکراتیک

قوه اجرایی مسئول اجرای قوانین، اداره امور عمومی، مدیریت خدمات عمومی، و اجرای سیاست‌های مصوب در چارچوب قانون اساسی و اراده عمومی است. این قوه، یکی از ابزارهای اجرایی تحقق اراده دموکراتیک جامعه محسوب می‌شود. قوه اجرایی دارای ویژگی‌های زیر است:

- از طریق سازوکارهای دموکراتیک، انتخابی و قانونی شکل می‌گیرد؛
- در برابر قانون اساسی، نهادهای نظارتی، و شهروندان پاسخگو است؛
- موظف به اجرای بی‌طرفانه، عادلانه و قانونی تصمیمات عمومی است؛
- تنها در چارچوب قانون و برای تحقق منافع عمومی حق اعمال قدرت اجرایی را دارد.

هدف قوه اجرایی، اعمال سلطه یا تمرکز قدرت نیست، بلکه خدمت به جامعه، اجرای قوانین، و تضمین عملکرد مؤثر نظام مدیریتی در راستای تحقق اراده عمومی است.

در جمهوری دموکراتیک ایران، قوه اجرایی ساختاری کاملاً متمرکز و سلسله‌مراتبی ندارد، بلکه در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی سازمان‌دهی می‌شود. این ساختار، امکان مدیریت کارآمدتر، پاسخگویی بیشتر، و مشارکت گسترده‌تر شهروندان در اداره امور عمومی را فراهم می‌سازد.

ماده ۱۱.۳ — قوه قضاییه مستقل و دموکراتیک

قوه قضاییه نهادی مستقل، بی طرف و دموکراتیک است که مسئول تضمین عدالت، اجرای قانون، حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان، و رسیدگی عادلانه به دعاوی و اختلافات است.

ویژگی‌های بنیادین قوه قضاییه عبارت‌اند از:

- استقلال کامل از سایر قوای حکمرانی و هرگونه نفوذ سیاسی یا اجرایی؛
- بی طرفی و عدالت در رسیدگی به تمامی دعاوی؛
- پایبندی کامل به قانون اساسی، اصول حقوق بشر، و حقوق شهروندی؛
- تضمین حق دادرسی عادلانه، شفاف و مستقل برای تمامی شهروندان.

در جمهوری دموکراتیک، هیچ فرد، مقام یا نهادی فراتر از قانون قرار ندارد و تمامی افراد و نهادها، بدون استثنا، در برابر قانون برابرند.

هدف قوه قضاییه، حفاظت از عدالت، صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی، و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در تمامی سطوح حکمرانی است.

ماده ۱۱.۴ — اصل پاسخگویی عمومی و نظارت دموکراتیک

در جمهوری دموکراتیک، تمامی نهادهای حکمرانی، بدون هیچ استثنا، در برابر مردم پاسخگو هستند. پاسخگویی عمومی یکی از اصول بنیادین تضمین‌کننده شفافیت، عدالت و مشروعیت دموکراتیک ساختار قدرت است.

این اصل شامل موارد زیر است:

- الزام نهادهای عمومی به ارائه گزارش‌های منظم و شفاف به جامعه؛
 - تضمین شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری؛
 - فراهم‌سازی امکان نظارت عمومی و مدنی بر عملکرد نهادهای قدرت؛
 - تضمین امکان عزل، بازخواست و جایگزینی مقامات از طریق سازوکارهای قانونی و دموکراتیک.
- در این چارچوب، قدرت سیاسی یک مسئولیت موقت، قابل نظارت و قابل بازخواست است، نه یک امتیاز دائمی یا غیرقابل تغییر.

ماده ۱۱.۵ — نقش شوراهای دموکراتیک در ساختار قدرت

در جمهوری دموکراتیک ایران، شوراهای دموکراتیک یکی از ارکان اساسی ساختار قدرت محسوب می‌شوند. این شوراهای اربارهای نهادی تحقق مشارکت مستقیم شهروندان در اداره امور عمومی هستند.

شوراهای دموکراتیک:

- در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی فعالیت می‌کنند؛

- در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عمومی مشارکت دارند؛
- نماینده مستقیم اراده و مطالبات جامعه هستند؛
- و بر عملکرد نهادهای اجرایی و مدیریتی نظارت می‌کنند.

این شوراهای به‌عنوان حلقه اتصال میان جامعه و ساختار حکمرانی، نقش اساسی در جلوگیری از تمرکز قدرت، افزایش پاسخگویی، و تقویت مشارکت دموکراتیک ایفا می‌کنند.

ماده ۱۱.۶ — اصل توازن نهادی و جلوگیری از تمرکز قدرت

ساختار قدرت در جمهوری دموکراتیک ایران به گونه‌ای طراحی می‌شود که هیچ نهاد، مقام یا ساختاری نتواند قدرت را به‌طور انحصاری در اختیار گیرد یا از نظارت عمومی خارج شود.

این هدف از طریق سازوکارهای زیر تحقق می‌یابد:

- تفکیک وظایف و اختیارات میان نهادهای مختلف حکمرانی؛
- ایجاد سازوکارهای نظارت متقابل میان قوا؛
- تضمین شفافیت نهادی و دسترسی عمومی به اطلاعات؛
- و استقرار سازوکارهای نظارت عمومی و مدنی.

تمرکز قدرت، با اصول بنیادین جمهوری دموکراتیک در تضاد است و ساختار حکمرانی باید به گونه‌ای طراحی شود که از شکل‌گیری هرگونه اقتدار متمرکز و غیرپاسخگو جلوگیری نماید.

ماده ۱۱.۷ — نقش مردم به‌عنوان بنیان ساختار قدرت

در جمهوری دموکراتیک ایران، مردم نه صرفاً انتخاب‌کنندگان دوره‌ای، بلکه بنیان و منبع اصلی قدرت سیاسی محسوب می‌شوند. مشروعیت تمامی نهادهای حکمرانی، وابسته به اراده آزاد و مشارکت مستمر شهروندان است.

شهروندان حق دارند:

- در انتخابات آزاد و دموکراتیک شرکت کنند؛
 - در شوراهای دموکراتیک مشارکت نمایند؛
 - عملکرد نهادهای عمومی را نقد، ارزیابی و مورد پرسش قرار دهند؛
 - و در فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی، از طریق سازوکارهای مشارکتی، مشارکت داشته باشند.
- قدرت سیاسی تنها تا زمانی مشروع است که در خدمت جامعه، پاسخگو به شهروندان، و تابع اراده عموماًست.

ماده ۱۱۰۸ — جمع‌بندی ساختار قوای دموکراتیک

ساختار قوای دموکراتیک در جمهوری دموکراتیک ایران بر پایه اصول زیر استوار است:

- حاکمیت مردم به‌عنوان منبع اصلی مشروعیت قدرت؛
- پاسخگویی دائمی نهادهای حکمرانی؛
- توزیع دموکراتیک و غیرمتمرکز قدرت؛
- استقلال نهادهای قوای حکمرانی؛
- و مشارکت فعال و مستمر شهروندان در اداره امور عمومی.

در این چارچوب:

- قوه قانون‌گذاری نماینده مستقیم اراده عمومی و مسئول تدوین قوانین دموکراتیک است؛
 - قوه اجرایی نهادهای خدمتگزار، پاسخگو و سازمان‌یافته در سطوح مختلف حکمرانی است؛
 - قوه قضاییه نهادهای مستقل، بی‌طرف، و مسئول تضمین عدالت و حفاظت از حقوق شهروندان است؛
 - و تمامی نهادهای قدرت، بدون استثنا، تحت نظارت عمومی و در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند.
- این ساختار، مانع تمرکز قدرت، تضمین‌کننده آزادی و حقوق شهروندان، و بنیان اداره دموکراتیک، پاسخگو و عادلانه جامعه است.

فصل دهم — عدالت قضایی و حقوق بشر

ماده ۱۲ — اصل کرامت انسانی و بنیاد عدالت قضایی

کرامت انسانی، بنیاد نظم دموکراتیک و حقی غیرقابل نقض است. جمهوری دموکراتیک ایران بر این اصل استوار است که هر انسان، صرف‌نظر از هویت، باور، موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی خود، از حقوق بنیادین، ذاتی و غیرقابل سلب برخوردار است. احترام، حفاظت و تضمین این حقوق، وظیفه اساسی قانون اساسی، نهادهای دموکراتیک، و به‌ویژه قوه قضاییه محسوب می‌شود.

عدالت قضایی در جمهوری دموکراتیک، نه ابزاری برای اعمال قدرت یا کنترل سیاسی، بلکه سازوکاری بنیادین برای تضمین آزادی، برابری، امنیت حقوقی، و حفاظت از شهروندان در برابر هرگونه ظلم، سوءاستفاده، تبعیض یا نقض قانون است. نظام قضایی باید همواره در خدمت جامعه، حقوق بشر، و حفظ کرامت انسانی باشد.

ماده ۱۲۰۱ — اصول بنیادین عدالت قضایی

جمهوری دموکراتیک ایران اصول زیر را به‌عنوان پایه‌های غیرقابل نقض نظام قضایی تضمین می‌کند:

- لغو کامل مجازات اعدام، به‌عنوان مجازاتی غیرقابل بازگشت و مغایر با اصل کرامت انسانی؛

- منع مطلق شکنجه، رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز یا مجازات‌های بی‌رحمانه، تحت هر شرایط و بدون هیچ استثنا؛
 - تضمین استقلال کامل قوه قضاییه از قوه اجرایی، قوه قانون‌گذاری، و هرگونه نفوذ سیاسی، اقتصادی یا ایدئولوژیک؛
 - تضمین حق دسترسی برابر، فوری و مؤثر تمامی شهروندان به وکیل مستقل و دفاع حقوقی؛
 - رعایت اصل برائت، به این معنا که هیچ فردی مجرم تلقی نمی‌شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح، مستقل و عادلانه اثبات گردد؛
 - تضمین حق دادرسی علنی، شفاف و عادلانه توسط دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف؛
 - ممنوعیت بازداشت خودسرانه، و تضمین حق اعتراض و تجدیدنظر نسبت به بازداشت یا احکام قضایی.
- این اصول، پایه‌های بنیادین عدالت دموکراتیک و ضامن آزادی، امنیت و حقوق شهروندان هستند.

ماده ۱۲.۲ — استقلال قوه قضاییه

قوه قضاییه نهادی مستقل است که وظیفه آن اجرای عدالت، حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان، و تضمین حاکمیت قانون است. استقلال این قوه، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت محسوب می‌شود.

هیچ نهاد سیاسی، اجرایی، نظامی، اقتصادی یا ایدئولوژیک حق دخالت در فرآیندهای قضایی را ندارد. قضات موظف‌اند صرفاً بر اساس قانون اساسی، اصول حقوقی، و وجدان حرفه‌ای خود عمل نمایند.

استقلال قضایی تضمین می‌کند که عدالت نه در خدمت قدرت، بلکه در خدمت جامعه، حقوق بشر و نظم دموکراتیک قرار گیرد.

ماده ۱۲.۳ — قوه قضاییه به عنوان حافظ حقوق شهروندان آزاد

قوه قضاییه، علاوه بر رسیدگی به دعاوی، وظیفه حفاظت از حقوق شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده از قدرت را بر عهده دارد. این قوه موظف است:

- از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان محافظت نماید؛
- از نقض قانون توسط نهادهای دولتی جلوگیری کند؛
- به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی رسیدگی نماید؛
- و با فساد، سوءاستفاده از قدرت، و نقض حقوق شهروندان مقابله کند.

در جمهوری دموکراتیک، هیچ مقام، نهاد یا سازمانی فراتر از قانون قرار ندارد، و تمامی نهادها در برابر عدالت و قانون پاسخگو هستند.

ماده ۱۲.۴ — اصل برابری در برابر قانون

در جمهوری دموکراتیک ایران، تمامی شهروندان بدون استثنا در برابر قانون برابرند. هیچ فرد یا نهادی، صرف‌نظر از موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا اداری، از مصونیت قضایی برخوردار نخواهد بود. عدالت باید بی‌طرف، برابر، و در دسترس تمامی شهروندان باشد. قانون، ابزاری برای تضمین آزادی و برابری است، نه وسیله‌ای برای اعمال تبعیض یا سلطه.

ماده ۱۲.۵ — حق دادرسی عادلانه

دادرسی عادلانه، یکی از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب شهروندان و یکی از پایه‌های اساسی نظم دموکراتیک است. هر فرد حق دارد:

- از ماهیت و دلایل اتهامات وارده به خود آگاه شود؛
 - از حق دفاع کامل و مؤثر برخوردار باشد؛
 - به وکیل مستقل دسترسی داشته باشد؛
 - در یک دادگاه مستقل، بی‌طرف و صالح محاکمه شود؛
 - و از حق اعتراض و تجدیدنظر نسبت به احکام قضایی برخوردار باشد.
- هیچ فردی نباید بدون طی فرآیند قانونی، شفاف و عادلانه، مورد مجازات یا محرومیت از حقوق قرار گیرد.

ماده ۱۲.۶ — عدالت قضایی به عنوان پایه جمهوری دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک ایران نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون است. قانون، چارچوبی برای حفاظت از آزادی، برابری، و حقوق شهروندان است، نه ابزاری برای اعمال سلطه سیاسی. عدالت قضایی تضمین می‌کند که قدرت سیاسی همواره در چارچوب قانون و تحت نظارت عمومی عمل نماید و هیچ فرد یا نهادی نتواند از قدرت برای نقض حقوق شهروندان استفاده کند.

ماده ۱۲.۷ — جمع‌بندی اصول عدالت قضایی و حقوق بشر

نظام قضایی جمهوری دموکراتیک ایران بر پایه اصول زیر استوار است:

- کرامت انسانی؛
- استقلال قضایی؛
- برابری کامل در برابر قانون؛
- تضمین دادرسی عادلانه؛
- و حفاظت مؤثر از حقوق شهروندان.

قوه قضاییه، به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری دموکراتیک، نقش اساسی در تضمین آزادی، عدالت، حقوق بشر، و تحقق حاکمیت قانون ایفا می کند.

فصل یازدهم — عدالت اجتماعی و اقتصاد دموکراتیک

ماده ۱۳ — اصل عدالت اجتماعی و اقتصاد دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک ایران بر اصل عدالت اجتماعی به عنوان یکی از پایه های بنیادین دموکراسی استوار است. آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود، و عدالت اجتماعی نیز بدون مشارکت دموکراتیک جامعه قابل تحقق نیست.

هدف اقتصاد دموکراتیک، تأمین رفاه عمومی، کاهش نابرابری های ساختاری، تضمین کرامت انسانی، و ایجاد شرایط زندگی آزاد، امن و شرافتمندانه برای تمامی شهروندان است.

در جمهوری دموکراتیک، اقتصاد نه ابزاری برای تمرکز ثروت و قدرت در دست گروه های خاص، بلکه ابزاری در خدمت جامعه، توسعه انسانی، و تحقق عدالت اجتماعی است.

ماده ۱۳.۱ — اصل برابری اقتصادی و فرصت های برابر

جمهوری دموکراتیک موظف است شرایطی را فراهم آورد که تمامی شهروندان از فرصت های برابر اقتصادی برخوردار باشند. این اصل شامل:

- دسترسی برابر به فرصت های شغلی؛
- دسترسی برابر به آموزش و مهارت آموزی؛
- دسترسی برابر به منابع اقتصادی؛
- و رفع تبعیض های اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای.

هیچ شهروندی نباید به دلیل جنسیت، پیشینه اجتماعی، تعلق فرهنگی یا محل سکونت، از فرصت های اقتصادی محروم شود.

ماده ۱۳.۲ — اقتصاد در خدمت جامعه و کرامت انسانی

اقتصاد جمهوری دموکراتیک ایران در خدمت کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، و توسعه پایدار است. اقتصاد بخشی از نظم دموکراتیک جامعه است و باید در چارچوب قانون اساسی، نظارت عمومی، و مشارکت اجتماعی اداره شود.

اقتصاد نباید به ابزاری برای سلطه سیاسی یا تمرکز انحصاری ثروت تبدیل شود، بلکه باید در خدمت منافع عمومی و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

ماده ۱۳.۳ — اصول بنیادین اقتصاد اجتماعی

الف) مالکیت عمومی بر منابع راهبردی

منابع طبیعی، ثروت‌های زیرزمینی، انرژی، آب، و سایر منابع راهبردی متعلق به مردم هستند و باید در چارچوب مالکیت عمومی و مدیریت شفاف، دموکراتیک و پاسخگو اداره شوند.

ب) توسعه تعاونی‌ها و اقتصاد مشارکتی

جمهوری دموکراتیک از توسعه تعاونی‌ها و اشکال مختلف اقتصاد اجتماعی حمایت می‌کند. این ساختارها موجب:

- تقویت مشارکت اقتصادی شهروندان؛
- کاهش تمرکز ثروت؛
- و تقویت عدالت اقتصادی می‌شوند.

ج) بخش خصوصی در چارچوب عدالت و قانون

بخش خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعالیت آن باید در چارچوب عدالت، شفافیت، رقابت سالم، و قوانین ضدانحصار صورت گیرد.

د) مبارزه ساختاری با فساد

جمهوری دموکراتیک موظف است با فساد، رانت، و سوءاستفاده از منابع عمومی مقابله کند و شفافیت و پاسخگویی اقتصادی را تضمین نماید.

ماده ۱۳.۴ — اهداف اقتصاد دموکراتیک

اقتصاد جمهوری دموکراتیک در راستای تحقق اهداف زیر سازمان‌دهی می‌شود:

- کاهش نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای؛
- ایجاد اشتغال پایدار؛
- تضمین امنیت اجتماعی؛
- تأمین خدمات عمومی اساسی؛
- و توسعه متوازن و پایدار.

ماده ۱۳.۵ — پیوند اقتصاد و دموکراسی

اقتصاد دموکراتیک بر مشارکت شهروندان، نظارت عمومی، و پاسخگویی نهادهای اقتصادی استوار است. تمرکز بی‌ضابطه ثروت، تهدیدی برای دموکراسی محسوب می‌شود.

ماده ۱۳.۶ — توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی

توسعه اقتصادی باید با حفاظت از محیط زیست، مدیریت مسئولانه منابع، و تضمین حقوق نسل‌های آینده همراه باشد.

ماده ۱۳.۷ — جمع‌بندی اصول عدالت اجتماعی و اقتصاد دموکراتیک

اقتصاد دموکراتیک جمهوری دموکراتیک ایران:

- در خدمت جامعه است؛
 - عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند؛
 - نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد؛
 - و پایه‌های دموکراسی پایدار را تحکیم می‌بخشد.
- بدون عدالت اجتماعی و اقتصادی، تحقق پایدار جمهوریت و دموکراسی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فصل دوازدهم — حقوق اجتماعی شهروندان و خدمات عمومی

ماده ۱۴ — اصل حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به‌عنوان حقوق بنیادین

در جمهوری دموکراتیک ایران، خدمات عمومی، اجتماعی، درمانی، رفاهی و آموزشی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بنیادین شهروندی و از مسئولیت‌های اساسی نظام دموکراتیک محسوب می‌شوند. این خدمات باید به‌صورت رایگان، برابر، در دسترس، فراگیر و باکیفیت برای تمامی شهروندان تأمین و تضمین شوند.

هدف از تضمین خدمات عمومی، ایجاد شرایطی است که تمامی شهروندان بتوانند از حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند و بدون تبعیض، محرومیت یا مانع ساختاری، در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. دسترسی برابر به خدمات عمومی، یکی از پایه‌های تحقق برابری واقعی، عدالت اجتماعی، و دموکراسی پایدار است.

جمهوری دموکراتیک موظف است نظامی ایجاد کند که در آن خدمات عمومی نه به‌عنوان امتیازی وابسته به موقعیت اقتصادی یا اجتماعی، بلکه به‌عنوان حقی بنیادین و غیرقابل سلب برای تمامی شهروندان تضمین شود.

ماده ۱۴.۱ — حق آموزش

آموزش، یکی از پایه‌های اساسی آزادی، آگاهی، توانمندسازی شهروندان، و مشارکت مؤثر در حیات دموکراتیک است. جمهوری دموکراتیک موظف است نظام آموزشی رایگان، برابر، فراگیر و باکیفیت را در تمامی سطوح تضمین نماید. این حق شامل موارد زیر است:

- تضمین آموزش رایگان در تمامی سطوح، از دوره پیش‌دبستانی تا آموزش عالی؛
- تضمین دسترسی برابر تمامی شهروندان به فرصت‌های آموزشی، بدون توجه به موقعیت اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی؛

- رفع موانع اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی یا منطقه‌ای در دسترسی به آموزش؛
 - تضمین کیفیت برابر آموزشی در تمامی مناطق کشور؛
 - و به رسمیت شناختن و حمایت از تنوعات فرهنگی و زبانی در نظام آموزشی.
- آموزش، نه یک امتیاز محدود، بلکه حقی بنیادین است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق برابری، عدالت اجتماعی، و توسعه دموکراتیک ایفا می‌کند.

ماده ۱۴.۲ — حق سلامت و خدمات درمانی

سلامت، یکی از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب هر انسان است. جمهوری دموکراتیک موظف است نظامی فراگیر، برابر و رایگان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد و تضمین نماید.

این حق شامل موارد زیر است:

- دسترسی رایگان، برابر و بدون تبعیض به خدمات بهداشتی و درمانی؛
 - ایجاد و توسعه نظام بیمه همگانی سلامت برای تمامی شهروندان؛
 - توسعه متوازن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در تمامی مناطق کشور؛
 - تضمین کیفیت خدمات درمانی؛
 - و اجرای برنامه‌های پیشگیری، آموزش سلامت، و ارتقای بهداشت عمومی.
- هیچ شهروندی نباید به دلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا محل سکونت خود، از دسترسی به خدمات درمانی محروم گردد.

ماده ۱۴.۳ — حق تأمین اجتماعی و امنیت اجتماعی

جمهوری دموکراتیک موظف است نظام جامع، عادلانه و فراگیر تأمین اجتماعی را به منظور تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی تمامی شهروندان ایجاد نماید.

این نظام شامل:

- حمایت از افراد بیکار؛
- حمایت از سالمندان؛
- حمایت از افراد دارای معلولیت؛
- حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر؛
- و تضمین حداقل معیشت برای تمامی شهروندان.

هدف نظام تأمین اجتماعی، حفاظت از شهروندان در برابر فقر، محرومیت و ناامنی اقتصادی، و تضمین کرامت انسانی آنان است.

ماده ۱۴.۴ — اصل دسترسی برابر و عدم تبعیض در خدمات عمومی

دسترسی به خدمات عمومی باید برای تمامی شهروندان، بدون هیچ گونه تبعیض، تضمین شود. هیچ فردی نباید به دلیل:

- جنسیت؛
- تعلق ملی، فرهنگی یا اجتماعی؛
- زبان؛
- مذهب یا باور؛
- وضعیت اقتصادی یا اجتماعی؛
- یا موقعیت جغرافیایی

از دسترسی به خدمات عمومی محروم گردد.

برابری در دسترسی به خدمات عمومی، یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و دموکراسی واقعی است.

ماده ۱۴.۵ — خدمات عمومی به عنوان بخشی از کرامت انسانی

خدمات عمومی و حقوق اجتماعی:

- وابسته به گرایش سیاسی، موقعیت اقتصادی یا جایگاه اجتماعی شهروندان نیستند؛
 - قابل تعلیق یا محدودسازی به بهانه بحران‌های اقتصادی یا سیاسی نیستند؛
 - بخشی از کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروند آزاد محسوب می‌شوند؛
 - و از مسئولیت‌های اساسی نظام دموکراتیک و نهادهای عمومی هستند.
- دولت و نهادهای دموکراتیک موظف‌اند این حقوق را به‌طور مستمر، مؤثر و بدون تبعیض تضمین نمایند.

ماده ۱۴.۶ — پیوند خدمات عمومی و دموکراسی

خدمات عمومی یکی از پایه‌های اساسی تحقق دموکراسی واقعی است. بدون دسترسی برابر به آموزش، سلامت، امنیت اجتماعی، و حداقل‌های معیشتی، مشارکت برابر شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. جمهوری دموکراتیک، با تضمین خدمات عمومی، شرایط لازم برای مشارکت آزاد، آگاهانه و برابر تمامی شهروندان در ساختار دموکراتیک جامعه را فراهم می‌سازد.

ماده ۱۴۰۷ — حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه و حقوق معیشتی

در جمهوری دموکراتیک ایران، برخورداری از حداقل‌های معیشتی، بخشی از حقوق بنیادین شهروندی محسوب می‌شود. دولت موظف است شرایط لازم برای تأمین موارد زیر را برای تمامی شهروندان فراهم سازد:

- حق کار و دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر؛
 - حق آموزش؛
 - حق بهداشت و درمان؛
 - حق مسکن مناسب؛
 - و حق برخورداری از سطح زندگی شرافتمندانه.
- این حقوق، بخشی از کرامت انسانی و از پایه‌های بنیادین عدالت اجتماعی محسوب می‌شوند.

فصل سیزدهم — برابری اقتصادی، عدالت اقتصادی و توسعه پایدار

ماده ۱۵ — اصل برابری اقتصادی و عدالت اجتماعی

جمهوری دموکراتیک ایران موظف است تمامی اشکال تبعیض اقتصادی را از میان بردارد و شرایط مشارکت برابر تمامی شهروندان، به‌ویژه زنان، را در حیات اقتصادی تضمین نماید.

این اصل شامل:

- تضمین برابری دستمزد برای کار برابر؛
 - تضمین دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی؛
 - رفع موانع ساختاری مشارکت اقتصادی؛
 - و تضمین امنیت اقتصادی تمامی شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر.
- مشارکت برابر اقتصادی، یکی از پایه‌های بنیادین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

ماده ۱۵.۱ — مبارزه با فساد و انحصار اقتصادی

فساد، رانت، و انحصار اقتصادی از عوامل اصلی بی‌عدالتی اجتماعی، تضعیف دموکراسی، و تمرکز قدرت محسوب می‌شوند. جمهوری دموکراتیک موظف است:

- شفافیت کامل اقتصادی را تضمین نماید؛
- با فساد در تمامی سطوح مقابله نماید؛
- از شکل‌گیری انحصار اقتصادی جلوگیری کند؛
- و منابع عمومی را در خدمت منافع جامعه و توسعه عمومی قرار دهد.

ماده ۱۵.۲ — توسعه پایدار و مسئولانه

توسعه اقتصادی در جمهوری دموکراتیک باید بر پایه اصول پایداری، عدالت بین نسلی، و حفاظت از محیط زیست سازمان‌دهی شود.

این توسعه باید:

- با حفاظت از محیط زیست همراه باشد؛
- منافع نسل‌های آینده را در نظر بگیرد؛
- و در خدمت رفاه عمومی و توسعه انسانی قرار گیرد.

توسعه‌ای که به تخریب محیط زیست یا افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود، با اصول جمهوری دموکراتیک سازگار نیست.

ماده ۱۵.۳ — اصول بنیادین اقتصاد دموکراتیک

اقتصاد جمهوری دموکراتیک ایران بر پایه اصول زیر استوار است:

- مالکیت عمومی بر منابع راهبردی؛
 - حمایت از توسعه تعاونی‌ها و اقتصاد مشارکتی؛
 - فعالیت بخش خصوصی در چارچوب عدالت، قانون و رقابت سالم؛
 - مبارزه ساختاری با فساد؛
 - کاهش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای؛
 - تضمین حقوق اجتماعی، از جمله حق کار، آموزش، بهداشت، مسکن و امنیت اجتماعی؛
 - و تضمین توسعه پایدار همراه با حفاظت از محیط زیست.
- اقتصاد در جمهوری دموکراتیک، در خدمت جامعه است، نه ابزاری برای تمرکز قدرت یا انباشت انحصاری ثروت.

ماده ۱۵.۴ — جمع‌بندی اصول حقوق اجتماعی و اقتصاد دموکراتیک

حقوق اجتماعی، عدالت اقتصادی، و خدمات عمومی از پایه‌های اساسی جمهوری دموکراتیک ایران محسوب می‌شوند. این اصول:

- تضمین‌کننده کرامت انسانی؛
- پایه عدالت اجتماعی؛
- شرط تحقق دموکراسی واقعی؛
- و بنیان جامعه‌ای آزاد، برابر و پایدار هستند.

اقتصاد دموکراتیک مکمل دموکراسی سیاسی است و بدون تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، تحقق کامل جمهوریت دموکراتیک امکان‌پذیر نخواهد بود.

فصل چهاردهم — محیط زیست و پایداری زیست‌محیطی

ماده ۱۶ — اصل حفاظت از محیط زیست به‌عنوان مسئولیت بنیادین

حفاظت از محیط زیست یکی از مسئولیت‌های بنیادین جمهوری دموکراتیک ایران و بخشی جدایی‌ناپذیر از عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و مسئولیت بین‌نسلی است. محیط زیست بخشی از میراث مشترک جامعه، نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده است و حفاظت از آن، وظیفه‌ای مشترک بر عهده دولت، نهادهای خودمختاری دموکراتیک، شوراهای محلی و تمامی شهروندان محسوب می‌شود.

جمهوری دموکراتیک بر این اصل استوار است که انسان و طبیعت در رابطه‌ای متقابل و وابسته به یکدیگر قرار دارند. تخریب محیط زیست، نه تنها آسیب به طبیعت، بلکه تهدیدی مستقیم علیه زندگی، سلامت، امنیت اجتماعی و آینده جامعه است. از این رو، سیاست‌گذاری زیست‌محیطی بخشی اساسی از نظم دموکراتیک و برنامه‌ریزی کلان کشور محسوب می‌شود.

ماده ۱۶.۱ — اصل توسعه پایدار

توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و عمرانی باید با اصول پایداری زیست‌محیطی هماهنگ باشد. هیچ برنامه توسعه‌ای نباید به تخریب گسترده منابع طبیعی، آلودگی ساختاری، نابودی اکوسیستم‌ها یا کاهش غیرقابل جبران ظرفیت‌های زیست‌محیطی کشور منجر شود.

توسعه پایدار به معنای:

- استفاده مسئولانه و عقلانی از منابع طبیعی؛
- حفظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده؛
- ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی؛
- و جلوگیری از اولویت‌دادن به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی بر سلامت بلندمدت جامعه و طبیعت

است.

جمهوری دموکراتیک موظف است سیاست‌های توسعه‌ای، صنعتی و عمرانی را به گونه‌ای تنظیم کند که رشد اقتصادی هرگز به بهای نابودی محیط زیست و تضعیف آینده جامعه تحقق نیابد.

ماده ۱۶.۲ — مسئولیت عمومی و مشارکت دموکراتیک در حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست، مسئولیتی صرفاً دولتی نیست، بلکه وظیفه‌ای مشترک میان دولت، نهادهای عمومی، مدیریت‌های محلی، شوراهای دموکراتیک و شهروندان است. ساختار غیرمتمرکز جمهوری دموکراتیک، امکان مشارکت فعال جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی، نظارت زیست‌محیطی و مدیریت پایدار را فراهم می‌سازد.

جوامع محلی، به‌عنوان نزدیک‌ترین نهادها به منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های منطقه‌ای، نقش اساسی در:

- حفاظت و احیای منابع طبیعی؛

- نظارت بر فعالیتهای اقتصادی آسیب‌زا؛
 - و مدیریت پایدار آب، خاک، جنگل‌ها و سایر منابع
- ایفا می‌کنند.
- مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی، بخشی از دموکراسی واقعی و تضمین‌کننده شفافیت و پاسخگویی در حوزه محیط زیست است.

ماده ۱۶.۳ — جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مسئولیت‌پذیری حقوقی

تخریب منابع طبیعی، آلودگی گسترده محیط زیست، نابودی اکوسیستم‌ها، بهره‌برداری غیرمسئولانه از منابع، و هرگونه فعالیتی که سلامت جامعه و طبیعت را به خطر اندازد، جرم عمومی تلقی می‌شود.

قانون موظف است:

- از منابع طبیعی و تنوع زیستی حفاظت نماید؛
 - با تخریب محیط زیست به‌صورت قاطع مقابله کند؛
 - عاملان تخریب، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، را پاسخگو سازد؛
 - و از حقوق جامعه و نسل‌های آینده در برابر آسیب‌های زیست‌محیطی محافظت نماید.
- هیچ نهاد، سازمان یا بنگاه اقتصادی حق ندارد منافع اقتصادی کوتاه‌مدت را بر سلامت محیط زیست، امنیت اجتماعی و حقوق نسل‌های آینده مقدم بدارد.

ماده ۱۶.۴ — سیاست‌های ملی حفاظت از محیط زیست

- سیاست‌های زیست‌محیطی جمهوری دموکراتیک ایران بر اصول زیر استوار است:
- توسعه و گسترش انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، به‌منظور کاهش وابستگی به منابع آلاینده و فسیلی؛
 - مدیریت پایدار منابع آب، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین منابع زیستی کشور؛
 - حفاظت و احیای جنگل‌ها، مراتع، خاک و تنوع زیستی؛
 - جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و مناطق حساس زیست‌محیطی؛
 - کاهش آلودگی هوا، آب و خاک از طریق سیاست‌های کنترلی و فناوریانه؛
 - و توسعه زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و صنعت.
- اجرای این سیاست‌ها با هدف تضمین سلامت عمومی، افزایش کیفیت زندگی، و حفظ پایداری زیست‌محیطی در بلندمدت انجام می‌گیرد.

ماده ۱۶.۵ — آموزش و آگاهی زیست محیطی

آموزش زیست محیطی یکی از ارکان اساسی حفاظت پایدار از طبیعت است. جمهوری دموکراتیک موظف است:

- آموزش زیست محیطی را در تمامی سطوح نظام آموزشی توسعه دهد؛
 - آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست را افزایش دهد؛
 - و مشارکت فعال شهروندان در برنامه های زیست محیطی را تقویت نماید.
- آگاهی زیست محیطی، پایه شکل گیری جامعه ای مسئول، مشارکت جو و متعهد به پایداری است.

ماده ۱۶.۶ — اصل عدالت زیست محیطی

جمهوری دموکراتیک ایران بر اصل عدالت زیست محیطی استوار است. هیچ منطقه، جامعه یا گروهی نباید به دلیل موقعیت جغرافیایی، اقتصادی یا اجتماعی، قربانی تخریب زیست محیطی، آلودگی صنعتی یا سیاست های ناعادلانه توسعه ای شود.

منابع طبیعی متعلق به تمامی شهروندان است و بهره برداری از آن ها باید به گونه ای انجام گیرد که:

- سلامت عمومی حفظ شود؛
- منافع عمومی تأمین گردد؛
- و عدالت منطقه ای رعایت شود.

عدالت زیست محیطی بخشی جدایی ناپذیر از عدالت اجتماعی و یکی از پایه های دموکراسی پایدار است.

ماده ۱۶.۷ — جمع بندی اصول زیست محیطی جمهوری دموکراتیک

حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان اساسی جمهوری دموکراتیک ایران است. این نظام:

- توسعه را با پایداری زیست محیطی هماهنگ می کند؛
- از منابع طبیعی به عنوان ثروت عمومی و میراث مشترک حفاظت می نماید؛
- مشارکت جامعه در تصمیم گیری ها و اقدامات زیست محیطی را تضمین می کند؛
- و از حقوق نسل های آینده در برابر تخریب محیط زیست محافظت می نماید.

حفاظت از محیط زیست، بخشی از عدالت اجتماعی و مسئولیت بین نسلی است. توسعه در جمهوری دموکراتیک باید:

- پایدار باشد؛
- محیط زیست را تخریب نکند؛
- و منافع نسل های آینده را تضمین نماید.

جمهوری دموکراتیک، با پیوند میان دموکراسی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی، زمینه شکل گیری جامعه ای سالم، پایدار، آزاد و مسئول را فراهم می سازد.

فصل پانزدهم — گذار به جمهوری دموکراتیک ایران

ماده ۱۷ — اصل بنیادین گذار دموکراتیک

گذار به جمهوری دموکراتیک ایران، فرآیندی تاریخی، دموکراتیک، اجتماعی و مشارکتی است که هدف آن پایان دادن به نظم اقتدارگرا و استقرار نظامی نوین مبتنی بر حاکمیت مردم، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و دموکراسی پایدار است. این گذار، نه صرفاً انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر، بلکه گذار بنیادین از ساختار تمرکزگرای اقتدارگرا به نظامی دموکراتیک مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان، توزیع دموکراتیک قدرت، و خودمدیریتی دموکراتیک جامعه است.

در این چارچوب، گذار دموکراتیک به عنوان فرآیندی تأسیسی در نظر گرفته می‌شود که هدف آن ایجاد نظم سیاسی و اجتماعی جدیدی است که مشروعیت خود را مستقیماً از اراده آزاد مردم کسب می‌کند. این گذار، پایه گذار نظامی است که در آن دولت در خدمت جامعه قرار دارد و قدرت سیاسی تابع اراده عمومی است.

ماده ۱۷.۱ — مرحله پیشاگذار: سازمان‌یابی دموکراتیک جامعه

گذار دموکراتیک با تقویت جامعه مدنی و سازمان‌یابی دموکراتیک شهروندان آغاز می‌شود. این مرحله، زیربنای شکل‌گیری نظم دموکراتیک آینده محسوب می‌شود و جامعه، به عنوان نیروی اصلی تحول، پایه‌های ساختار دموکراتیک نوین را ایجاد می‌کند. این مرحله شامل اقدامات زیر است:

- تقویت و توسعه نهادهای مدنی، اجتماعی، صنفی و دموکراتیک؛
- گسترش شوراهای مردمی و نهادهای خودمدیریتی دموکراتیک؛
- افزایش آگاهی سیاسی، اجتماعی و حقوقی شهروندان؛
- ایجاد شبکه‌های همبستگی اجتماعی میان گروه‌های مختلف جامعه؛
- و دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان.

در این مرحله، جامعه نه تنها نیروی تحول، بلکه بنیان گذار نظم دموکراتیک آینده محسوب می‌شود.

ماده ۱۷.۲ — مرحله گذار: انتقال حاکمیت به مردم

مرحله گذار، فرآیند انتقال حاکمیت از ساختار اقتدارگرا به اراده آزاد مردم است. این مرحله، مرحله‌ای تأسیسی است که هدف آن ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری نظم دموکراتیک جدید است.

اصول بنیادین این مرحله عبارت‌اند از:

- انحلال ساختارهای اقتدارگرای غیرپاسخگو؛
- تضمین آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی؛
- آزادی تمامی زندانیان سیاسی؛

- تضمین آزادی رسانه‌ها، احزاب، و تشکل‌های مدنی و سیاسی؛
 - و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت آزاد و برابر شهروندان در تعیین آینده سیاسی کشور.
- هدف این مرحله، انتقال واقعی حاکمیت به مردم و ایجاد بستر لازم برای تأسیس نظم دموکراتیک جدید است.

ماده ۱۷.۳ — مجلس مؤسسان: تجلی اراده مؤسس مردم

یکی از ارکان اساسی فرآیند گذار، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم است. مجلس مؤسسان، نهادی دموکراتیک و تجلی اراده مؤسس مردم است که وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ایران را بر عهده دارد. این مجلس دارای ویژگی‌های زیر است:

- از طریق انتخابات آزاد، برابر، مستقیم و دموکراتیک انتخاب می‌شود؛
 - نماینده تمامی شهروندان و بازتاب‌دهنده تنوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه است؛
 - قانون اساسی جدید را بر اساس اصول جمهوریت، دموکراسی، برابری، سکولاریسم، حقوق بشر و حاکمیت مردم تدوین می‌کند؛
 - و چارچوب حقوقی، سیاسی و نهادی نظم دموکراتیک آینده را تعیین می‌نماید.
- قانون اساسی جدید تنها در صورت تأیید مستقیم مردم از طریق سازوکارهای دموکراتیک، مشروعیت نهایی خواهد یافت.

ماده ۱۷.۴ — مرحله تثبیت: استقرار نهادهای جمهوری دموکراتیک

پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، مرحله تثبیت نظم دموکراتیک آغاز می‌شود. این مرحله، مرحله استقرار عملی ساختارهای جمهوری دموکراتیک است. این مرحله شامل:

- تشکیل نهادهای دموکراتیک بر اساس قانون اساسی جدید؛
- برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک در تمامی سطوح؛
- استقرار نظام قضایی مستقل و دموکراتیک؛
- ایجاد و تثبیت ساختارهای خودمديريتي دموکراتیک؛
- و اجرای سازوکارهای عدالت انتقالی.

هدف این مرحله، تثبیت نظم دموکراتیک و جلوگیری از بازتولید ساختارهای اقتدارگرا است.

ماده ۱۷.۵ — عدالت انتقالی به عنوان پایه آشتی اجتماعی

گذار به جمهوری دموکراتیک مستلزم تحقق عدالت انتقالی است. عدالت انتقالی، فرآیندی حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که هدف آن رسیدگی به نقض حقوق بشر، بازسازی اعتماد عمومی، و ایجاد پایه‌های آشتی اجتماعی است.

اهداف عدالت انتقالی شامل موارد زیر است:

- رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر؛
 - تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر؛
 - جبران خسارت قربانیان؛
 - و تضمین عدم تکرار نقض حقوق و بازتولید اقتدارگرایی.
- عدالت انتقالی، یکی از پایه‌های بنیادین بازسازی نظم دموکراتیک و اعتماد عمومی به نهادهای جدید است.

ماده ۱۷.۶ — نقش جامعه در فرآیند گذار دموکراتیک

جامعه، نیروی اصلی گذار دموکراتیک است. جمهوری دموکراتیک نه از طریق تحمیل از بالا، بلکه از طریق مشارکت فعال، آگاهانه و آزاد شهروندان شکل می‌گیرد.

شهروندان حق دارند:

- در فرآیند گذار دموکراتیک مشارکت نمایند؛
 - در تدوین قانون اساسی مشارکت داشته باشند؛
 - در شکل‌دهی نهادهای دموکراتیک نقش فعال ایفا کنند؛
 - و بر فرآیندهای سیاسی و نهادی نظارت داشته باشند.
- گذار دموکراتیک، فرآیندی اجتماعی، مشارکتی و مبتنی بر اراده جمعی جامعه است.

ماده ۱۷.۷ — تضمین عدم بازگشت اقتدارگرایی

یکی از اهداف بنیادین گذار دموکراتیک، جلوگیری از بازگشت ساختارهای اقتدارگرا است. جمهوری دموکراتیک با ایجاد ساختارهای دموکراتیک پایدار، شرایط لازم برای تثبیت آزادی و دموکراسی را فراهم می‌سازد.

این هدف از طریق موارد زیر تحقق می‌یابد:

- توزیع دموکراتیک قدرت؛
 - استقلال نهادهای حکمرانی؛
 - نظارت عمومی و شفافیت نهادی؛
 - و مشارکت مستمر شهروندان در اداره امور عمومی.
- این سازوکارها، تضمین‌کننده پایداری نظم دموکراتیک و جلوگیری از تمرکز مجدد قدرت هستند.

ماده ۱۷.۸ — ضرورت تاریخی گذار از نظام اقتدارگرا

نظام اقتدارگرایی متمرکز و ایدئولوژیک، به دلیل تمرکز قدرت در ساختارهای غیرپاسخگو، پیوند ساختاری میان دولت و ایدئولوژی، و نفی مشارکت واقعی جامعه، فاقد ظرفیت تحقق دموکراسی پایدار و حل بحران‌های ساختاری است. تمرکز قدرت، فقدان پاسخگویی، و حذف مشارکت واقعی جامعه، موجب بازتولید بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شده است. در چنین شرایطی، گذار به جمهوری دموکراتیک، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی و اجتماعی برای تحقق آزادی، عدالت و ثبات پایدار محسوب می‌شود.

ماده ۱۷.۹ — اصول بنیادین گذار دموکراتیک

گذار به جمهوری دموکراتیک ایران بر اصول زیر استوار است:

- مبارزه مدنی، دموکراتیک و فراگیر به‌عنوان ابزار اصلی گذار؛
- تقویت همبستگی اجتماعی میان تمامی شهروندان و جوامع؛
- مشارکت فعال نهادهای مدنی، اجتماعی، صنفی و سیاسی؛
- نفی خشونت ساختاری و استقرار نظم مبتنی بر اراده مردم؛
- و ایجاد ساختارهای دموکراتیک به‌عنوان پایه نظم آینده.

هدف این فرآیند، انتقال حاکمیت از ساختار اقتدارگرا به جامعه و استقرار نظم دموکراتیک است.

ماده ۱۷.۱۰ — نقش پلتفرم دموکراتیک ایران در فرآیند گذار

پلتفرم دموکراتیک ایران، به‌عنوان یک چارچوب نظری، اجتماعی و سیاسی، در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای گذار دموکراتیک فعالیت می‌کند. هدف این پلتفرم، ایجاد گفتمان دموکراتیک مشترک، تقویت همگرایی نیروهای دموکراسی‌خواه، و فراهم‌سازی شرایط گذار به جمهوری دموکراتیک است.

فعالیت‌های این پلتفرم شامل موارد زیر است:

- ایجاد همگرایی میان افراد، سازمان‌ها، احزاب و نهادهای مدنی؛
- تقویت گفتمان جمهوریت دموکراتیک به‌عنوان آلترناتیو نظم موجود؛
- توسعه فرهنگ دموکراتیک و مشارکت اجتماعی؛
- تقویت نهادهای مدنی و ساختارهای خودمدیریتی؛
- و کمک به ایجاد چارچوبی برای گذار دموکراتیک.

این پلتفرم، جمهوری دموکراتیک را به‌عنوان چارچوبی برای تحقق آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و آینده‌ای پایدار و مرفه برای تمامی شهروندان ایران تعریف می‌کند.

ماده ۱۷.۱۱ — جمع‌بندی اصول گذار به جمهوری دموکراتیک

گذار به جمهوری دموکراتیک ایران، فرآیندی تأسیسی برای ایجاد نظامی نوین است که بر پایه اصول زیر استوار است:

- حاکمیت مردم؛
- جمهوریت دموکراتیک؛
- توزیع دموکراتیک قدرت؛
- برابری شهروندان؛
- و مشارکت فعال جامعه.

در این نظم نوین:

- قدرت از آن مردم است؛
- دولت در خدمت جامعه قرار دارد؛
- عدالت، آزادی و حقوق بشر تضمین می‌شود؛
- و جامعه نقش فعال در اداره امور عمومی ایفا می‌کند.

جمهوری دموکراتیک ایران، نه صرفاً یک تغییر سیاسی، بلکه آغاز نظامی نوین برای پایان دادن به چرخه اقتدارگرایی و ایجاد جامعه‌ای آزاد، برابر، دموکراتیک و پایدار است.